

Caderno III

Modelagem Jurídica

Anexo III - Minuta Do Contrato

Desenvolvimento:



ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº -----

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OUTORGA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), na modalidade concessão administrativa, para a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS COM TECNOLOGIAS DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA DAS FRAÇÕES SECA (GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE), ÚMIDA (BIODIGESTÃO) E OUTRAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) ANOS.

Pelo presente instrumento de contrato que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA DE MARÍLIA, inscrita no CNPJ sob nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede R. Bahia, 40 - Centro, Marília - SP, 17501-900, Município de MARÍLIA, Estado de São Paulo, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor Vinicius Camarinha, R.G. nº e CPF nº, ora em diante designado PREFEITURA ou PODER CONCEDENTE, e a, CNPJ / CPF sob Nº....., com sede na, representada pelo Senhor, cédula de identidade nº.....e CPF nº....., ora em diante designado CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, na qualidade de vencedora da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 0XX/2025, têm entre si ajustado o presente contrato de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), na modalidade concessão administrativa, para a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS COM TECNOLOGIAS DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA DAS FRAÇÕES SECA (GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE), ÚMIDA (BIODIGESTÃO) E OUTRAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) ANOS, compreendendo: o recebimento dos resíduos sólidos domésticos em área de transbordo para segregação e trituração (tratamento) do saco de lixo para separação da fração úmida (orgânicos) e encaminhamento para o processo de biodigestão para geração de biogás e reforma para obtenção do biometano e outros possíveis produtos, na sequência a fração seca resultante do processo de segregação poderá ser utilizada no processo de GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE para gerar energia elétrica e ainda outra SOLUÇÃO ALTERNATIVA, sendo os rejeitos de referidas rotas tecnológicas transportados e destinados para o Aterro Sanitário licenciado por parte da empresa de coleta e aterro sanitário atualmente contratados pela Prefeitura de Marília.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES

1.1. Sem prejuízo das demais definições constantes do Instrumento Convocatório e de seus Anexos, os termos a seguir indicados, sempre que grafados em letras maiúsculas, no singular ou no plural, terão o significado a seguir transcrito, salvo se do seu contexto resultar sentido claramente diverso:

ÁREA: imóvel, incluindo o seu solo, subsolo e seu espaço aéreo, onde serão implantadas as unidades de tratamento e os demais sistemas relacionados, descritos no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

ÁREA DA CONCESSÃO: é o limite territorial do município de Marília, que será atendido pelo CONSÓRCIO por meio da prestação dos SERVIÇOS.

ATERRO SANITÁRIO: Constitui-se em empreendimento devidamente licenciado localizado no Município de Marília (SP) e região.

BENS REVERSÍVEIS: são a parcela dos bens vinculados à concessão que, ao término do CONTRATO, serão transferidos ao patrimônio do PODER CONCEDENTE, conforme ANEXO III.1 do CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

COMISSÃO: é a Comissão Permanente de Licitações, doravante denominada COMISSÃO, designada para promoção e execução da LICITAÇÃO, incluindo a análise e julgamento da DOCUMENTAÇÃO.

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: é a concessão de prestação dos SERVIÇOS que a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA outorgará nos termos da Lei Federal nº 11.079/04 e suas alterações.

CONSÓRCIO OU CONCESSIONÁRIA: Pessoa jurídica de direito privado a ser constituída pela LICITANTE VENCEDORA, nos prazos e nas condições definidas neste EDITAL, que será a parceira privada da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA e a responsável pela execução dos SERVIÇOS.

CONTRATO: é o instrumento jurídico cuja minuta é a constante do ANEXO III do CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA e parte integrante deste, que rege a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

CRONOGRAMA: é o documento que contém o cronograma físico a ser cumprido pela CONSÓRCIO, em relação à prestação dos SERVIÇOS e a outras atividades definidas no CONTRATO conforme constante no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

DATA DA ENTREGA DAS PROPOSTAS: Data-base estabelecida como a data de entrega dos envelopes exigidos para participação nesta LICITAÇÃO.

DATA DE ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS: Marca o início do CONTRATO e das obrigações entre as partes. Corresponde ao dia útil seguinte à data de assinatura do CONTRATO e emissão da ORDEM DE SERVIÇO, o que ocorrer por último.

DRE: Demonstrativo(s) de Resultado(s) do Exercício – DRE, contido no Caderno II – Modelagem Econômico-Financeira com o preço instruído pela Administração para instrução do preço que será ofertado pelas LICITANTES para implantação, operação e manutenção das rotas tecnológicas de (01) gaseificação/pirólise e biodigestão, ou (02) gaseificação/pirólise, ou (03) biodigestão e/ou (04) soluções alternativas.

DIRETRIZES AMBIENTAIS/LICENÇAS AMBIENTAIS: São as licenças ambientais expedidas e necessárias (Prévia, Instalação e Operação) e/ou as diretrizes ambientais aplicáveis a obtenção das referidas licenças, que deverão anteceder as OBRAS e

SERVIÇOS e serão regidas pela legislação ambiental vigente, conforme ANEXO II.7 - DIRETRIZES AMBIENTAIS – CADERNO III - MODELAGEM JURÍDICA.

DOCUMENTAÇÃO: é a documentação a ser entregue, nos termos deste EDITAL, pelas LICITANTES, abrangendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: são os documentos relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira das LICITANTES, de acordo com este EDITAL.

EDITAL: é o presente instrumento convocatório e regulador dos termos e condições da LICITAÇÃO, para a execução dos SERVIÇOS.

FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do objeto do contrato será executada pelo PODE CONCEDENTE

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia anual avos sobre o valor anual contratual a ser mantida pela CONSÓRCIO de forma a garantir o fiel cumprimento do CONTRATO, nos termos deste EDITAL e do CONTRATO, e inclusive do pagamento das sanções pecuniárias a ela aplicadas.

GARANTIA DE PAGAMENTO: é garantia oferecida pela Prefeitura Municipal de Marília, por meio do CONTRATO, do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, das multas e das indenizações que vierem a ser devidas nos termos deste CONTRATO.

LICENÇAS: são as autorizações, licenças, alvarás e demais atos administrativos a serem emitidos pelos órgãos competentes, necessárias para o início da implantação dos sistemas de GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE e/ou pirólise e /ou biodigestão e/ou soluções alternativas desde que se atenda a Política Nacional de Resíduos Sólidos com exceção da rota de incineração para posterior operação.

LICITAÇÃO: é o presente procedimento administrativo – Concorrência Pública nº _____, objeto do EDITAL e seus ANEXOS, por meio do qual será selecionada a proposta mais vantajosa para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, com vistas à celebração do CONTRATO.

LICITANTE: é a empresa ou consórcio de empresas que, potencialmente ou efetivamente, vier a participar da LICITAÇÃO.

LICITANTE VENCEDORA: é a empresa ou consórcio de empresas que vencer a LICITAÇÃO e que constituirá a CONSÓRCIO, para a celebração do CONTRATO com a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA.

MODELO OPERACIONAL: é o documento referencial elaborado e apresentado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, por meio do CADERNO I MODELAGEM TÉCNICO-OPERACIONAL, composto do conjunto de elementos técnicos e referenciais, com nível de precisão adequado, para caracterizar os SERVIÇOS e a forma como estes serão executados.

OBJETO: Redução do volume de enterramento de resíduos com a consequente valoração dos resíduos segregados e triturados e disposição dos rejeitos em aterro sanitário, este último através do atual contrato de prestação de serviços de coleta e

disposição pactuado com a Administração, atendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

ÓRGÃO FISCALIZADOR: O Poder Concedente atuará como órgão fiscalizador.

PARTES: São a Prefeitura Municipal de MARÍLIA e a Concessionária.

PLANILHA SINTÉTICA: Planilha para análise consolidada de preço para tratamento de tonelada de resíduos, redução de volume de enterramento proposto, volume de rejeitos, valor bens reversíveis e prazo de implantação da(s) rota(s) tecnológica(s) proposta(s) após a obtenção das licenças ambientais prévia e de instalação emitida pelo órgão de controle ambiental estadual.

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PMGIRS:

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marília revisado e aprovado pela Lei 9.278, de 26 de Junho de 2025.

PREÇO TONELADA: é a remuneração mensal a que o CONSÓRCIO fará jus em decorrência da execução dos SERVIÇOS, que deverá ser paga pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, a ser calculada conforme especificado no CADERNO II – MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA e que constará da PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA/PODER CONCEDENTE: É a Prefeitura do Município de Marília, que concederá o objeto do edital mediante Parceria Público Privada – PPP.

PROJETO EXECUTIVO: é o conjunto de elementos necessários e suficientes para a execução completa de todos os SERVIÇOS que fazem parte do objeto do CONTRATO, a ser elaborado e executado pela CONSÓRCIO, e aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, nos termos do CONTRATO.

PROPOSTA COMERCIAL: é a proposta das LICITANTES, contendo a oferta do preço tonelada e valor bens reversíveis, a ser paga pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA ao CONSÓRCIO, por força do CONTRATO, que deverá ser elaborada e apresentado em conjunto com o Demonstrativo de Resultados do Exercício – DRE e Planilha Sintética contidos no ANEXO IV - CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

SERVIÇOS: são os serviços de Tratamento e valorização dos resíduos com tecnologias para recuperação energética com objetivo de gerar energia elétrica ou biogás e demais produtos.

URE: Unidade de Recuperação Energética a partir das rotas tecnologias de GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE (fração seca) e biodigestão (fração úmida).

USUÁRIOS FINAIS: são os moradores do Município de Marília e entorno, que serão direta e efetivamente beneficiados pelos SERVIÇOS.

VALOR DO ATUAL CONTRATO: É o valor da atual despesa com o contrato de resíduos soma o importe de R\$ 7.113.600,00 (SETE MILHÕES, CENTO E TREZE MIL E

SEISCENTOS REAIS) por ano, R\$ 213.408.000,00 (DUZENTOS E TREZE MILHÕES, QUATROCENTOS E OITO MIL REAIS) no período de 30 (trinta) anos.

VALOR DOS INVESTIMENTOS: As estimativas de dispêndio a serem realizados pela CONCESSIONÁRIA para a implantação e operação dos sistemas de gaseificação/pirólise, biodigestão, bem como outras soluções alternativas poderão ser apresentadas mediante o preenchimento do Demonstrativo de Resultados do Exercício – DRE, contido no Caderno II – Modelagem Econômico-Financeira observados os valores máximos instruídos pela Administração.

VALOR DE BENS REVERSÍVEIS: Referido valor remunera os investimentos em bens reversíveis ao longo do tempo, evitando uma grande indenização no final, está vinculado ao equilíbrio econômico-financeiro e à amortização dos ativos para se operar a reversibilidade ao termo contratual, conforme artigos 6º e 7º da Lei 11.079/2004 de Parcerias Público Privadas e artigos 6º e 9º da Lei 8.987/1995 de Concessões.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS NORMAS APLICÁVEIS

2.1. O presente CONTRATO rege-se por suas cláusulas, pelos dispositivos do EDITAL, pelas normas gerais de Direito Público e, especialmente, pelas seguintes normas:

DAS NORMAS FEDERAIS

1. Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI e artigo 175;
2. Lei 8.987/1995 – Concessões e Permissões);
3. Lei 11.445/2007 – Saneamento Básico;
4. Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos;
5. Lei 14.026/2020 – Marco legal do saneamento;
6. Lei 14.133/2021 – Lei de licitações e contratos administrativos;
7. Lei 11.079/2004 – Parcerias Público Privadas.

DAS NORMAS ESTADUAIS

1. Lei 12.300/2006 – Política Estadual de Resíduos Sólidos;
2. Decreto 54.645/2009 – Regulamentação da Lei 12.300/2006;
3. Resolução SMA 79/2009 – Licenciamento ambiental de unidades de recuperação energética;

DA NORMA MUNICIPAL

1. Lei 9.278/2025 – Revisão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos de Marília.
2. Demais disposições constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis.

2.2. A modificação, revogação, ou reconhecimento de ilegalidade ou inconstitucionalidade de qualquer ato normativo citado não altera ou afeta o presente CONTRATO, no todo ou em parte, sendo que as normas regulamentares acima são referenciais e as legais vinculantes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA INTERPRETAÇÃO

3.1. Em caso de divergência entre as disposições previstas na legislação aplicável, no EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecerá o seguinte:

- a) em primeiro lugar, as disposições constantes das normas legais;
- b) em segundo lugar, as disposições constantes das normas do CONTRATO, seguidas das normas expedidas pela REGULADORA;
- c) em terceiro lugar, as disposições constantes das normas do EDITAL;
- d) em quarto lugar, as disposições constantes da PROPOSTA COMERCIAL E PLANO DE NEGÓCIOS.

CLÁUSULA QUARTA - DOS ANEXOS

4.1. Para melhor caracterização do objeto do CONTRATO, integram e/ou integrarão este instrumento, como se nele estivessem transcritos, para todos os efeitos de direito:

- A) CADERNO I – MODELAGEM TÉCNICO OPERACIONAL;
- B) CADERNO II – MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA;
- C) CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA:

ANEXO I EDITAL

Anexo I.1. Modelo de Carta Credenciamento;

Anexo I.2. Modelo de Declaração de Emprego Menor.

ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo II.1. Diretrizes Plano de Trabalho;

Anexo II.2. Das Técnicas Aplicáveis;

Anexo II.3 Diretrizes para tratamento e aproveitamento das tecnologias de tratamento térmico e biodigestão;

Anexo II.4. Diretrizes para elaboração de plano de trabalho;

Anexo II.5. Programa de Monitoramento das águas subterrâneas e ar do solo;

Anexo II.6. Metas e Obrigações da Concessão Administrativa e Indicadores de Desempenho;

Anexo II.7. Diretrizes Ambientais.

ANEXO III MINUTA DO CONTRATO

Anexo III.1. Lista de Bens Reversíveis;

Anexo III.2. Matriz de Risco do Contrato

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME JURÍDICO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

5.1. Este CONTRATO é regido pelas disposições e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado, que lhe sejam específicas.

5.2. O regime jurídico deste CONTRATO confere a Prefeitura Municipal de Marília as prerrogativas de:

- a) alterá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, assegurado sempre o seu equilíbrio econômico-financeiro;
- b) promover sua extinção;
- c) fiscalizar sua execução;
- d) aplicar as sanções estipuladas neste CONTRATO, além das previstas em lei, em razão de sua inexecução parcial ou total.

CLÁUSULA SEXTA - DO OBJETO DO CONTRATO

6.1. O objeto do presente CONTRATO consiste na OUTORGA DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), na modalidade concessão administrativa, para a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS COM TECNOLOGIAS DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA DAS FRAÇÕES SECA (GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE), ÚMIDA (BIODIGESTÃO) E OUTRAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) ANOS, compreendendo:

O objeto dessa PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) é a implantação e operação de uma solução integrada e sustentável para o tratamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do município, visando maximizar a recuperação de materiais e energia, reduzir drasticamente o encaminhamento para disposição final em aterro e fomentar a economia circular, em estrito cumprimento às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

A solução proposta compreende o recebimento dos RSU em unidade de processamento, onde será realizada a segregação e abertura dos sacos de lixo para separação da fração orgânica úmida. Esta fração será encaminhada para processo de biodigestão, com posterior purificação do biogás para obtenção de biometano e/ou outros produtos de valor agregado.

A fração seca (rejeitos e materiais com alto poder calorífico) resultante da segregação será destinada a processos de tratamento térmico avançado, visando a recuperação energética. O produto energético resultante (gás de síntese, óleo pirolítico, energia térmica ou elétrica) será convertido, preferencialmente, em energia elétrica para aproveitamento próprio ou comercialização, conforme a viabilidade técnica e econômica do projeto.

Os resíduos não aproveitados nas etapas de processamento, assim como os rejeitos gerados nos próprios processos de biodigestão e tratamento térmico, deverão ser destinados para tratamento ambientalmente correto.

Esta abordagem proporciona significativa otimização de custos, estimando-se uma economia significativa para o Município, refletindo-se proporcionalmente na redução de despesas com transporte e pedágio associados ao encaminhamento integral dos resíduos para aterro.

6.2. A solução para a destinação final dos rejeitos, em qualquer etapa, deverá ocorrer sempre em aterro sanitário licenciado, cabendo ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO comprovar e se responsabilizar exclusivamente por esta.

6.3. A execução das OBRAS deverá respeitar com rigor todas as disposições da legislação vigente, sendo de responsabilidade do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

6.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA poderá solicitar ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, a ser formalizado em termo aditivo e obedecida a legislação vigente, a prestação de serviços de interesse geral ou social relacionados com a sua atividade. Essas demandas poderão ocorrer em caráter transitório ou vinculadas ao prazo de duração do presente instrumento.

6.4.1. Aplica-se a presente regra aos serviços elencados no item 6.1 que demonstrem possuir viabilidade técnica e operacional, sendo comprovadamente a melhor solução ambiental regional, para atendimento a outros municípios na região, desde que também não onerem indevidamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA e preservem o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

6.5. A presente CONCESSÃO ADMINISTRATIVA pressupõe a adequada prestação dos SERVIÇOS, assim considerados aqueles que satisfizerem às condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, equidade e continuidade, nos termos e condições do Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, aprovado pela Lei Federal nº 12.305/10.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

7.1. O prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA é de **30 (trinta) anos**, contados da data de assunção dos SERVIÇOS pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, consignada por meio de termo a ser assinado pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO e pelo PODER CONCEDENTE e tendo seu extrato publicado no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

8.1. A CONCESSIONÁRIO poderá requerer ao PODER CONCEDENTE, para assegurar a continuidade e qualidade dos SERVIÇOS e com base nos relatórios técnicos sobre a regularidade e qualidade dos SERVIÇOS prestados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO

e submetidos ao PODER CONCEDENTE, o prazo de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA poderá vir a ser prorrogado por mais 5 (cinco) anos, nos termos da legislação vigente, mediante requerimento do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, que deverá estar acompanhado do respectivo plano de investimento para o novo período contratual.

8.2. Nos termos do artigo 5º, inciso IX, da Lei nº 11.079/2004, combinado com o artigo 35 da Lei nº 8.987/1995 e artigo 103 da Lei nº 14.133/2021, ao término do prazo contratual de 30 (trinta) anos, todos os bens e equipamentos vinculados à prestação dos serviços objeto desta PPP reverterão ao Município, em perfeitas condições de uso e operação, sem qualquer ônus adicional."

8.3. O presente contrato de Parceria Público-Privada terá vigência de 30 (trinta) anos, contados a partir da data de assunção dos SERVIÇOS.

8.4. Observado o disposto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.079/2004, poderá o prazo de vigência ser prorrogado uma única vez ou sucessivamente, até o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos, incluídas as prorrogações, desde que:

I – haja prévia justificativa de interesse público;

II – seja necessária para garantir a adequada continuidade da prestação do serviço público;

III – se demonstre vantajosidade para a Administração Pública, em comparação a nova licitação;

IV – seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 9º da Lei nº 8.987/1995 e do artigo 10 da Lei nº 11.079/2004.

8.5. A prorrogação dependerá de autorização expressa do Poder Concedente, mediante decisão fundamentada, e deverá ser formalizada por meio de termo aditivo, respeitado o limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos, conforme previsto em lei.

8.6. O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, até 24 (vinte e quatro) meses antes do término do prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, acompanhado dos comprovantes atualizados de regularidade e adimplemento das obrigações fiscais, previdenciárias, bem como de quaisquer outros encargos previstos na legislação de regência.

8.7. O PODER CONCEDENTE se manifestará sobre o requerimento de prorrogação até o último dia do 12º (décimo segundo) mês anterior ao termo final do prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, devendo analisar o pedido de prorrogação levando em consideração todos os dados e informações sobre o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO e os SERVIÇOS por ela prestados.

8.8. O PODER CONCEDENTE, decorrido o prazo previsto no item anterior, decidirá acerca da prorrogação do prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, dispondo sobre a totalidade

dos termos contratuais do novo período de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, observados os requisitos técnicos indispensáveis para sua adequada prestação.

8.9. As condições e procedimentos para prorrogação de que trata esta cláusula não se aplicam aos casos de prorrogação do CONTRATO para readequação do equilíbrio econômico-financeiro, previstos neste CONTRATO.

8.10. Autorizada a prorrogação da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, a regulação e fiscalização se mantém a cargo da PODER CONCEDENTE.

CLÁUSULA NONA - DO CONSÓRCIO OU CONCESSIONÁRIO

9.1. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, constituída pela LICITANTE VENCEDORA, deverá ter como objeto a execução dos SERVIÇOS, bem como a realização das atividades correlatas, de modo a viabilizar o cumprimento deste CONTRATO.

9.2. O prazo de duração do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá corresponder, no mínimo, ao prazo de vigência deste CONTRATO.

9.3. Fica certo que o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá ser mantida como subsidiária integral da LICITANTE VENCEDORA, ou sociedade anônima de capital fechado.

9.4. O controle societário do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, total ou parcial, poderá ser transferido somente após anuência prévia do PODER CONCEDENTE.

9.4.1. Para fins de obtenção da anuência prevista neste artigo, o pretendente deverá:

- a) atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e jurídica e regularidade fiscal necessárias à assunção do serviço; e
- b) comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.

9.4.2. A transferência do controle societário poderá ser feita aos financiadores do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, após anuência do PODER CONCEDENTE e mediante a comprovação dos requisitos dispostos no artigo 5º, § 2º, inciso I, da Lei Federal nº 11.079/04.

9.4.3. Na hipótese prevista no item 9.4.2. acima, o PODER CONCEDENTE verificará se os financiadores atendem às exigências de regularidade jurídica e fiscal impostas no EDITAL aos LICITANTES, nos termos do disposto no artigo 27, § 30, da Lei Federal nº 8.987/95.

9.5. Na hipótese de descumprimento do disposto nos itens desta Cláusula 9, o CONTRATO poderá ser extinto antecipadamente pelo PODER CONCEDENTE, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DEZ - DOS BENS QUE INTEGRAM A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

10.1. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA será integrada pelos bens que lhe estão afetos, considerados como as instalações, equipamentos, máquinas, aparelhos, edificações,

acessórios, enfim, os bens necessários e vinculados à adequada execução dos SERVIÇOS, incluindo as ÁREAS e os demais bens que venham a ser adquiridos, cedidos ou construídos pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, ao longo do período da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

10.1.1. Inicialmente não há bens a serem transferidos do PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIO. Os bens que serão transferidos ao final do CONTRATO ao Poder Concedente, são aqueles que constam do **ANEXO III.1 – CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA**, sendo que referida lista será atualizada anualmente pela CONCESSIONÁRIO.

10.2. Os bens afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA não poderão ser alienados ou onerados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, sem prévia anuência do PODER CONCEDENTE e PODER CONCEDENTE, por qualquer forma, sob pena de caducidade, e reverterão graciosamente ao PODER CONCEDENTE, quando do término da vigência total do CONTRATO.

10.3. Os bens do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO que não estejam afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA e, portanto, não sejam considerados como essenciais à execução dos SERVIÇOS, poderão ser onerados ou alienados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, desde que tal oneração ou alienação não afete a qualidade dos SERVIÇOS, ou a diminuição das condições econômicas, técnicas ou operacionais do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, para continuidade da adequada prestação dos SERVIÇOS.

10.3.1. O resultado apurado na alienação de bens, quando for o caso, deverá obrigatoriamente ser aplicado em benefício da concessão regida por este instrumento.

10.4. Para os efeitos do disposto nos itens anteriores, os bens deverão estar devidamente registrados na contabilidade do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, de modo a permitir a sua fácil identificação pelo PODER CONCEDENTE.

CLÁUSULA ONZE - DA ÁREA

11.1. Cabe ao PODER CONCEDENTE, se viável, declarar de utilidade pública, instituir servidões administrativas, propor limitações administrativas e permitir ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à execução e conservação de obras e serviços vinculados à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos prazos definidos no CRONOGRAMA.

11.2. Os ônus decorrentes das desapropriações, se necessárias, caberão exclusivamente à CONCESSIONÁRIO.

11.3. Caso determinado prazo previsto no CRONOGRAMA não seja cumprido pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO por fato imputável ao PODER CONCEDENTE no cumprimento de atos de sua responsabilidade, previstos nesta cláusula, o referido prazo do CRONOGRAMA será adiado proporcionalmente aos dias de atraso por parte do PODER

CONCEDENTE, devendo haver, ainda, readequação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

CLÁUSULA DOZE - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, durante todo o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, deverá prestar os SERVIÇOS de acordo com o disposto neste CONTRATO, visando o pleno e satisfatório atendimento dos USUÁRIOS FINAIS.

12.2. Na prestação dos SERVIÇOS, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO terá ampla liberdade na direção de seus negócios, investimentos, pessoal e tecnologia, e observará as prescrições deste CONTRATO, da legislação específica, das normas regulamentares e das instruções e determinações do PODER CONCEDENTE.

12.3. A prestação dos SERVIÇOS deverá ser efetivada em conformidade com a legislação aplicável, o termo de referência, cadernos técnicos, modelo operacional, normas técnicas e os demais regulamentos aplicáveis expedidos pelo PODER CONCEDENTE e pela PODER CONCEDENTE, tendo sempre em vista o interesse público na obtenção de serviço adequado.

12.4. Para os efeitos do que estabelece o item 12.3. acima, serviço adequado é o que satisfaz as condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO, considerando-se:

- a) regularidade: a prestação dos serviços nas condições estabelecidas no CONTRATO e nas normas técnicas aplicáveis;
- b) continuidade: a manutenção, em caráter permanente e ininterrupto, da oferta dos SERVIÇOS;
- c) eficiência: a execução dos SERVIÇOS de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios estabelecidos na regulamentação aplicável, que assegurem, qualitativa e quantitativamente, em caráter permanente, o cumprimento do CONTRATO;
- d) atualidade: a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, e a sua conservação e manutenção, bem como a melhoria, atualização e a expansão dos serviços, na medida das necessidades dos USUÁRIOS FINAIS;
- e) cortesia na prestação dos serviços: conferir tratamento aos USUÁRIOS FINAIS com civilidade e urbanidade, assegurando o amplo acesso para a apresentação de reclamações;
- f) modicidade: a justa correlação entre os encargos da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, as receitas do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO e a CONTRAPRESTAÇÃO paga pelo PODER CONCEDENTE.

12.5. A qualidade dos SERVIÇOS envolve a adoção de procedimentos e práticas, visando a melhoria da continuidade da prestação dos serviços e do atendimento aos USUÁRIOS

FINAIS, não acarretando riscos à saúde ou segurança destes e da comunidade, exceto os intrínsecos a própria atividade.

12.5.1. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá realizar anualmente pesquisa de satisfação e qualidade dos serviços concedidos aos USUÁRIOS FINAIS, devendo o PODER CONCEDENTE aprovar o questionário e a metodologia a ser aplicada. O resultado da pesquisa deverá ser divulgado nos meios de comunicação e no sítio eletrônico do PODER CONCEDENTE.

12.6. A segurança envolve práticas e medidas que deverão ser adotadas para evitar ou minimizar a exposição dos USUÁRIOS FINAIS a riscos ou perigos, devido à inadequada prestação dos SERVIÇOS e a não conformidade de tais serviços prestados com as normas técnicas e regulamentos aplicáveis, cabendo ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO:

- a) avisar de imediato ao PODER CONCEDENTE e demais autoridades competentes acerca de qualquer fato que, como resultado de suas atividades concedidas, ponham em risco a saúde e a segurança pública. O aviso deve incluir as possíveis causas que deram origem ao fato, assim como as medidas tomadas e planejadas para sua solução;
- b) na ocorrência de sinistro, avisar imediatamente ao PODER CONCEDENTE e apresentar-lhe, em um prazo de até 10 (dez) dias contados da data da sua ocorrência, um relatório detalhado sobre as causas que lhe deram origem e as medidas tomadas para o seu controle;
- c) capacitar os seus empregados para prevenção e atendimento de situações de emergência e de sinistros; e
- d) proporcionar o auxílio que seja solicitado pelas autoridades competentes, em caso de emergência ou de sinistro.

12.7. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO fica obrigada a avisar previamente ao PODER CONCEDENTE e PODER CONCEDENTE acerca de quaisquer circunstâncias que afetem a qualidade, continuidade, eficiência e segurança, que atinjam os USUÁRIOS FINAIS ou impliquem modificação das condições de prestação dos SERVIÇOS.

12.8. Sem prejuízo do cumprimento do estabelecido na legislação, ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO obriga-se a manter os níveis de continuidade e qualidade dos SERVIÇOS, aplicando-se, quando for o caso, a legislação superveniente, devendo ser respeitado o equilíbrio econômico financeiro do CONTRATO.

12.9. A fiscalização e regulação dos serviços contratados será feita por PODER CONCEDENTE, de acordo com as atribuições legais vigentes, nos termos do presente CONTRATO e nos termos definidos no CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO.



CLÁUSULA TREZE - DO DESEMPENHO DO CONSÓRCIO OU CONCESSIONÁRIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá cumprir as metas de desempenho previstas no CONTRATO e seus anexos, bem como no PMGIRS.

13.2. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, na execução dos projetos previstos no CONTRATO, deverá zelar pelas boas condições ambientais e de saúde da população.

13.3. Na hipótese do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO ficar impedido de atingir as metas, total ou parcialmente, por motivos não imputáveis ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, o PODER CONCEDENTE com a ciência da PODER CONCEDENTE promoverá a redução proporcional dos objetivos e metas da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, limitada na parte do SERVIÇO em que for o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO impedido de prestar, sem prejuízo de cumprimento, se for o caso, das demais disposições deste CONTRATO aplicáveis à espécie, observada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

CLÁUSULA QUATORZE - DAS RECEITAS DO CONSÓRCIO OU CONCESSIONÁRIO

14.1. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO terá direito a receber a CONTRAPRESTAÇÃO pelos SERVIÇOS prestados, nos moldes mencionados neste CONTRATO.

14.2. Será garantido, ainda, visando a modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO, o direito à aferição de outras fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, não expressamente previstas neste CONTRATO, desde que a exploração de tais fontes não acarrete prejuízo à normal prestação dos SERVIÇOS e que sejam previamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE.

14.2.1. A exploração de fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados deverá atender a legislação municipal, estadual e federal pertinente, ficando desde já determinado que 1% (um por cento) do resultado contábil líquido da operação deverá ser revertida, direta ou indiretamente, em favor da modicidade da remuneração (preço por tonelada e valor bens reversíveis).

14.2.1.1. O disposto no item acima poderá ser revisto caso ocasione desequilíbrio no CONTRATO.

CLÁUSULA QUINZE - DO INÍCIO DA AFERIÇÃO DE RECEITAS PELO CONSÓRCIO OU CONCESSIONÁRIO

15.1. Em conformidade com o que dispõe este CONTRATO, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO poderá, a partir da data de início dos SERVIÇOS, observados os prazos contidos no Edital (a partir da obtenção de licença de instalação, 30 meses para implantação gaseificação/pirólise e 16 meses para implantação da biodigestão), cobrar diretamente do PODER CONCEDENTE a CONTRAPRESTAÇÃO pela prestação dos SERVIÇOS, bem como

explorar diretamente as demais receitas admitidas nas condições e termos previstos neste CONTRATO.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DOS PAGAMENTOS

16.1. Os pagamentos ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO é aquela indicada neste CONTRATO, que passa a ser válida na data de início dos SERVIÇOS pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

16.1.1. Os pagamentos deverão possibilitar a devida remuneração dos custos de operação, manutenção e custos financeiros, decorrentes dos investimentos realizados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

16.2. O PODER CONCEDENTE efetuará o pagamento do preço/tonelada e valor bens reversíveis para o CONCESSIONÁRIO e o transporte e disposição de rejeitos para as atuais empresas contratadas para transporte e disposição em aterro sanitário, após a efetiva execução e medição dos SERVIÇOS objeto do CONTRATO, nos termos definidos nos itens seguintes.

16.3. Para o recebimento do pagamento, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO efetuará medições mensais correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês.

16.4. O pagamento das faturas estará condicionado à vistoria e à manifestação formal do órgão do PODER CONCEDENTE, encarregado da fiscalização e acompanhamento deste CONTRATO, que emitirá o competente atestado no prazo de até 10 (dez) dias corridos após a apresentação da medição, que deverá se dar sempre no 1º (primeiro) dia útil do mês posterior ao da execução dos SERVIÇOS.

16.5. Na hipótese do PODER CONCEDENTE não se manifestar formalmente a respeito dos SERVIÇOS prestados, no prazo fixado no item 16.4 acima, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO considerará os SERVIÇOS aceitos, podendo emitir a fatura correspondente, nos termos do item 16.6 abaixo.

16.6. As faturas deverão ser emitidas pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO em até 05 (cinco) dias corridos contados a partir da data de emissão do atestado referido no item 16.4 acima ou a partir da expiração do prazo para a emissão do atestado, devendo estar regularizadas nos seus aspectos formais e fiscais.

16.7. O pagamento será efetuado pelo PODER CONCEDENTE no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura, salvo se este dia coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia em que não houver expediente na sede do PODER CONCEDENTE, hipótese em que o pagamento poderá ser prorrogado para o primeiro dia útil que se seguir.

16.8. Os SERVIÇOS impugnados pelo PODER CONCEDENTE, no que concerne à sua execução, não poderão ser faturados ou, se o forem, serão glosados nas faturas pelo PODER

CONCEDENTE, ou por órgão por ela indicado como responsável pela fiscalização do CONTRATO.

16.9. O pagamento da primeira medição ficará condicionado à apresentação, pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/CREA.

16.10. Nenhum pagamento isentará o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO das obrigações previstas neste CONTRATO, quaisquer que sejam, nem implicará a aprovação definitiva dos SERVIÇOS executados.

16.11. Nenhuma quitação será aceita sob reserva ou condição, correndo por conta da CONSÓRCIO as despesas daí decorrentes.

16.12. A CONTRAPRESTAÇÃO será paga, pelo PODER CONCEDENTE à CONSÓRCIO, por meio de ordem bancária, a ser efetuada em conta corrente específica para esta finalidade.

16.13. No caso de atraso do PODER CONCEDENTE no pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO devida ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, este deverá arcar com multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo o saldo devedor - principal e encargos moratórios - ser corrigido monetariamente, "*pro rata die*", nos mesmos moldes do reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento do valor.

16.13.1. No caso do atraso referido neste item 16.13, ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO poderá executar a GARANTIA DE PAGAMENTO, nos termos previstos neste contrato.

16.13.2. Além do disposto no subitem 16.13.1. acima, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, caso o atraso referido no item 16.13 ultrapasse o prazo de 90 (noventa) dias, a CONSÓRCIO poderá suspender a execução dos SERVIÇOS, até que o PODER CONCEDENTE efetue o pagamento do valor em atraso.

16.14. O PODER CONCEDENTE determinará a suspensão do pagamento de qualquer quantia devida ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO sempre que o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO se recusar ou dificultar a livre fiscalização dos SERVIÇOS, na forma prevista neste CONTRATO, ou ainda no caso de paralisação dos SERVIÇOS em hipóteses não previstas neste CONTRATO e nos seus Anexos.

CLÁUSULA DEZESSETE - DOS RECURSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO

17.1. As despesas decorrentes da execução deste CONTRATO correrão por conta da dotação orçamentária nº XXXXXX, no exercício vigente.

17.2. Os recursos para o pagamento do preço por tonelada e valor bens reversíveis, pelo PODER CONCEDENTE, durante a vigência do CONTRATO, advirão de dotações

orçamentárias específicas, a serem incluídas nos orçamentos municipais dos exercícios seguintes e de outras receitas da PREFEITURA.

CLÁUSULA DEZOITO - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

18.1. Observados os riscos a serem assumidos exclusivamente por cada uma das PARTES e os riscos a serem compartilhados entre elas, é pressuposto básico da equação econômico-financeira que regula as relações entre o PODER CONCEDENTE e o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO o permanente equilíbrio entre os encargos do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO e as receitas da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, referidas neste CONTRATO.

18.1.1. A MATRIZ DE RISCOS DO CONTRATO compõe o presente Instrumento nos termos do Anexo III.2 – CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

18.2. Diante do disposto no item 18.1. acima, o pagamento será preservado pelas regras de reajuste e revisão previstas na legislação aplicável, bem como pelas regras previstas neste CONTRATO, com a finalidade de assegurar às PARTES, durante todo o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

CLÁUSULA DEZENOVE - DO REAJUSTE DO PREÇO TONELADA E VALOR BENS REVERSÍVEIS

19.1. O pagamento devido pelo PODER CONCEDENTE será reajustado anualmente, observado o interstício mínimo de 12 (doze) meses, contado da data-base correspondente ao mês de referência da PROPOSTA COMERCIAL.

19.1.1. O reajuste será calculado por fórmula paramétrica que reflita a variação dos principais componentes de custo, composta pelos seguintes índices oficiais:

- (i) Mão de obra (IMO): INPC/IBGE;
- (ii) Combustíveis (ICOMB): preço médio do Diesel S10 – ANP;
- (iii) Equipamentos/peças (IEQ): IPA-OG – Máquinas e Equipamentos (FGV), ou índice equivalente que o substitua;
- (iv) Índice geral (IGER): IPCA/IBGE.

19.1.2. Os pesos de cada componente serão definidos conforme Matriz de Custos abaixo, devendo sua soma ser igual a 1 (um).

Componente	Índice	Peso (α , β , γ , δ)	Faixa típica de mercado
Mão de obra	INPC/IBGE	0,35	0,30 – 0,45

Componente	Índice	Peso ($\alpha, \beta, \gamma, \delta$)	Faixa típica de mercado
Combustíveis	Diesel S10 – ANP	0,15	0,10 – 0,25
Equip./manutenção	IPA-OG (FGV)	0,25	0,20 – 0,35
Índice geral (outros)	IPCA/IBGE	0,25	0,15 – 0,30
Total	—	1,00	—

Mão de obra (35%) - Reflete operação intensiva (plantas, triagem, operação contínua).

Combustível (15%) - Relacionado a logística interna, rejeitos e apoio operacional
Equipamentos/manutenção (25%) - Forte peso em plantas (URE, TMB, biodigestão)

Índice geral (25%) - Captura custos difusos (insumos, serviços, contratos terceiros)

19.1.3. Vedação de revisão unilateral: PODER CONCEDENTE não poderá recusar ou alterar o reajuste regularmente calculado, salvo erro material devidamente comprovado.

19.1.4. Substituição de índices: Na hipótese de extinção, indisponibilidade ou alteração relevante de qualquer índice, este será substituído por outro índice oficial equivalente que melhor reflita o respectivo custo, sem prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Na ausência de consenso em até 30 (trinta) dias, prevalecerá o índice técnico indicado por instituição oficial (IBGE ou FGV), com aplicação retroativa.

19.1.5. Variação negativa: Eventuais variações negativas serão aplicadas, desde que não comprometam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, assegurado o direito à revisão extraordinária quando cabível.

19.1.6. O reajuste não se confunde com a revisão ordinária ou extraordinária, sendo mecanismo automático de atualização monetária. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será tratada em cláusula própria.

19.2. O primeiro reajuste será aplicado no 13º (décimo terceiro) mês de vigência do CONTRATO, considerando a variação dos índices desde a data-base da PROPOSTA até o 12º mês.

19.2.1. Os reajustes subsequentes ocorrerão a cada período de 12 (doze) meses, contados do último reajuste aplicado.

19.3. O reajuste devidamente calculado poderá ser imediatamente faturado pelo CONCESSIONÁRIO, independentemente de homologação.

19.3.1. Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste formalmente, com justificativa técnica e legal, no prazo de até 15 (quinze) dias contados do recebimento da fatura, considerar-se-á o reajuste tacitamente aceito.

19.4. Em caso de atraso no pagamento, incidirão cumulativamente:



- (i) atualização pelo índice contratual;
- (ii) juros moratórios;
- (iii) demais encargos previstos no contrato.

19.5. No caso de inércia do PODER CONCEDENTE em relação à publicação referida neste item, o reajuste será aplicado ao preço por tonelada e valor bens reversíveis e poderá ser cobrado pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

CLÁUSULA VINTE - DA REVISÃO DO PREÇO POR TONELADA E VALOR BENS REVERSÍVEIS

20.1. O preço por tonelada e o valor de bens reversíveis e todas as condições econômico-financeiras deste CONTRATO serão revistas ordinariamente a cada ano.

20.2. O CONTRATO deverá ser revisto, a qualquer tempo, extraordinariamente, quando se verificarem os seguintes eventos:

- a) sempre que houver, imposta pelo PODER CONCEDENTE, modificação unilateral do CONTRATO, que importe variação dos seus custos ou das receitas, tanto para mais como para menos;
- b) excetuado o imposto de renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos tributos ou encargos legais ou sobrevierem novas disposições legais, após a data de apresentação pela LICITANTE VENCEDORA da PROPOSTA COMERCIAL, desde que acarretem repercussão nos custos do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, tanto para mais quanto para menos, bem como seu impacto sobre as condições financeiras do CONTRATO, em conformidade com o disposto no § 3º do artigo 9º da Lei Federal nº 8.987/95;
- c) sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de fato do príncipe ou ato da Administração Pública, resultem, comprovadamente, em variações dos custos do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, incluindo determinações de autoridades ambientais que alterem os encargos da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, dentre eles, a modificação ou antecipação das suas metas;
- d) sempre que houver alteração legislativa de caráter específico que produza impacto direto sobre as receitas do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, tais como as que concedam isenção, redução, desconto ou qualquer outro privilégio tributário ou tarifário;
- e) sempre que circunstâncias supervenientes, em razão de caso fortuito, força maior e interferências imprevistas – ou mesmo que previstas, não possam ser evitadas –, para efetivação dos quais não seja atribuível responsabilidade ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, acarretem alteração dos custos do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO;
- f) nos demais casos expressamente previstos neste CONTRATO;



g) nos demais casos não expressamente listados acima que venham a alterar o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, não motivados ou causados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

20.3. Sempre que a revisão referida nesta Cláusula se der por meio de revisão dos valores que comporão o preço por tonelada e valor de bens reversíveis e sem prejuízo do disposto nos itens anteriores, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO e o PODER CONCEDENTE através da PODER CONCEDENTE poderão formalmente acordar, complementar ou alternativamente ao aumento ou a diminuição do valor da CONTRAPRESTAÇÃO, qualquer alternativa legal e juridicamente possível, que venha atingir o objetivo de revisão, tais como:

- a) alteração dos prazos para o cumprimento das metas da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, observado o interesse público;
- b) supressão ou aumento de encargos para o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO;
- c) compensação financeira;
- d) alteração do prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;
- e) combinação das alternativas referidas nas alíneas "a" e "d";
- f) outras alternativas admitidas legalmente.

20.4. A revisão de que trata esta cláusula, com a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, solicitada com base em determinado evento ou fato que lhe deu origem, não poderá ser novamente invocado para fim de ulteriores revisões com base no mesmo evento ou fato.

20.5. Sempre que se efetivar a revisão referida nesta Cláusula, considerar-se-á restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

20.6. Ocorrendo qualquer dos eventos mencionados no item 20.2, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE e PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias de sua verificação, o requerimento de revisão, contendo todas as informações e dados necessários à análise do pedido de revisão, acompanhado de "relatório técnico" ou "laudo pericial" onde demonstre, inequivocadamente, o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais componentes de custos que definem a CONTRAPRESTAÇÃO e seus reflexos sobre as receitas do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

20.7. A PODER CONCEDENTE terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data em que for protocolado o pedido, para analisá-lo. O prazo a que se refere este item poderá ser suspenso uma única vez, caso a PODER CONCEDENTE solicite ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO a apresentação de informações adicionais, voltando o prazo a fluir, sem solução de continuidade, a partir do cumprimento dessa exigência. Na impossibilidade de cumprimento dos prazos e procedimentos aqui descritos pela PODER CONCEDENTE, desde

que legal e tecnicamente demonstrado, será utilizado cronograma e procedimentos próprios da REGULADORA.

20.8. Ao aprovar o valor da revisão proposto pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO ou outra forma de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro prevista no item 20.3, a PODER CONCEDENTE deverá notificar o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO a respeito em até 5 (cinco) dias úteis, devendo o PODER CONCEDENTE e o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, no máximo, 10 (dez) dias contados de tal notificação, celebrar o respectivo termo aditivo ao CONTRATO, devendo, ainda, o PODER CONCEDENTE publicar seu extrato nos termos da lei.

20.9. Na hipótese de a PODER CONCEDENTE não concordar, total ou parcialmente, com o valor proposto pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO para a revisão dos valores que compõem a CONTRAPRESTAÇÃO, deverá informá-la fundamentadamente, dentro do prazo aludido no item 20.8, acerca das razões de sua inconformidade, fixando o valor a ser praticado.

20.10. Caso, no prazo referido no item 20.7, a PODER CONCEDENTE e PODER CONCEDENTE não se manifestem a respeito da proposta de revisão apresentada pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO considerará tal proposta aceita, podendo ser cobrada, na próxima fatura, a CONTRAPRESTAÇÃO com base nos novos valores propostos de revisão referido no item anterior.

20.11. Sempre que atendidas as condições do CONTRATO e mantida a repartição de riscos nele estabelecida, considera-se mantido equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

CLÁUSULA VINTE E UM - DA GARANTIA DE PAGAMENTO

21.1. O PODER CONCEDENTE oferecerá, diretamente ou de outra entidade da administração direta, indireta, ou na qual tenha controle societário, como GARANTIA DE PAGAMENTO, qualquer bem móvel, ativo societário (títulos, ações – incluindo remuneração pelas mesmas, debentures, etc.) e demais créditos não vinculados, tais como aluguéis, pagamentos de outorgas, ou qualquer outro bem que entender necessário.

21.1.1. Como forma de estabelecer as garantias necessárias ao pagamento do preço por tonelada e valor de bens reversíveis e demais encargos de responsabilidade do PODER CONCEDENTE dispostos neste CONTRATO, deverá o PODER CONCEDENTE possuir antes da assinatura do presente instrumento uma lei de constituição de um FUNDO GARANTIDOR ou a liberação de receitas municipais não vinculadas de garantia real com liquidez, ou outra forma jurídica que venha a ser acordada entre as PARTES, visando aumentar a segurança jurídica e financeira da concessão.

21.1.1.1. O PODER CONCEDENTE poderá, alternativamente ao FUNDO GARANTIDOR, encaminhar o Projeto de Lei autorizando a cessão fiduciária, penhor ou qualquer outro meio de garantia em direito admitido, segregadas em conta corrente vinculada, de

movimentação restrita, operada por agente fiduciário com poderes conferidos para a execução da garantia no caso de inadimplemento dos pagamentos previstos nos contratos de parceria público-privadas.

21.1.1.2. A realização dos investimentos previstos está condicionada a efetiva constituição e funcionamento do FUNDO GARANTIDOR, ou outra garantia real que venha a substituí-lo.

21.2. O montante da GARANTIA DE PAGAMENTO deverá suportar o valor do preço por tonelada e valor de bens reversíveis, bem como as multas e sanções aplicadas, e seus mecanismos de execução nos termos deste CONTRATO, devendo ser no mínimo o valor de 3 (três) contraprestações mensais estimadas.

21.3. A GARANTIA DE PAGAMENTO deverá ser mantida pelo PODER CONCEDENTE, até a extinção do CONTRATO e o respectivo pagamento de todas as indenizações devidas ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, em decorrência da referida extinção.

21.4. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO poderá, de forma fundamentada e motivada, solicitar o PODER CONCEDENTE a substituição da garantia oferecida.

CLÁUSULA VINTE E DOIS - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

22.1. Em garantia do bom cumprimento das obrigações assumidas no CONTRATO, o CONSÓRCIO prestou a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO no montante correspondente a 5% do valor anual do contrato, na forma de carta fiança, prevista no artigo 97 da Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores.

22.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser mantida pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO até a data de extinção do CONTRATO, por meio de renovações periódicas.

22.3. Se houver prorrogação no prazo de vigência do CONTRATO, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO fica obrigado a providenciar a renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos e condições originalmente aprovados pelo PODER CONCEDENTE.

22.4. O PODER CONCEDENTE recorrerá à GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO sempre que o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO não proceder, nos prazos definidos neste CONTRATO, ao pagamento das multas que, porventura, forem aplicadas e/ou ao pagamento dos prêmios dos seguros previstos neste instrumento, ou sempre que seja necessário, nos termos referidos neste CONTRATO.

22.5. Sempre que a PODER CONCEDENTE utilizar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá proceder à reposição de seu montante integral, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de utilização.



22.6. O recurso à GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será efetuado por meio de notificação dirigida pelo PODER CONCEDENTE ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

22.7. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO não poderá conter qualquer tipo de ressalva ou condição que possa dificultar ou impedir sua execução ou que possa deixar dúvidas quanto à sua firmeza.

22.8. Todas as despesas decorrentes da prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO correrão por conta do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

22.9. Qualquer modificação nos termos e nas condições da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

22.10. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá reajustar o valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO estabelecido no item 22.1. nas mesmas datas e nos mesmos índices de reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO.

22.11. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, prestada pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, somente será liberada ou restituída, após 30 (trinta) dias contados da data de extinção do CONTRATO.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE

23.1. Sem prejuízo de suas demais obrigações, incumbe ao PODER CONCEDENTE, observado o disposto no item anterior, os seguintes encargos:

- a) regulamentar os SERVIÇOS e fiscalizar a sua prestação pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, através de PODER CONCEDENTE nos limites das competências regulatórias definidas na Lei Complementar Estadual n. 1.025/2007, a fim de zelar pela sua boa qualidade;
- b) aplicar as penalidades legais, regulamentares e contratuais;
- c) intervir na CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos casos e nas condições previstos neste CONTRATO;
- d) extinguir a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA nos casos previstos neste CONTRATO;
- e) cumprir e fazer cumprir as disposições e as condições do EDITAL e deste CONTRATO, zelando pela boa qualidade dos SERVIÇOS;
- f) receber, apurar e solucionar as queixas e reclamações dos USUÁRIOS FINAIS, que serão cientificados das providências tomadas;
- g) declarar de utilidade pública, em caráter de urgência, para instituição de servidão administrativa, estabelecer limitações administrativas e autorizar ocupações temporárias de todos os bens imóveis necessários para assegurar a realização e a conservação de



serviços vinculados à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos prazos definidos no CRONOGRAMA;

h) estimular o aumento da qualidade e o incremento da produtividade dos SERVIÇOS prestados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO;

i) estimular a formação de associações de USUÁRIOS FINAIS para a defesa de interesses relativos aos SERVIÇOS;

j) fornecer todas as informações e dados disponíveis de qualquer natureza relacionados à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, solicitados por escrito pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO;

k) promover e desenvolver medidas que assegurem a adequada preservação e conservação do meio ambiente;

l) assegurar ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO a plena utilização dos bens afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, se houver, perante qualquer instância do poder público de quaisquer de suas esferas;

m) pagar ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, as indenizações previstas na legislação aplicável e neste CONTRATO, quando devidas, decorrentes das hipóteses de extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA previstas neste CONTRATO;

n) examinar todas as solicitações e documentos encaminhados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, com vistas à construção, reformulação e/ou adaptação dos SERVIÇOS, sem prejuízo das autorizações pertinentes previstas na legislação em vigor;

o) realizar auditorias periódicas nas contas e registros contábeis do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO;

p) fiscalizar o desenvolvimento das ações do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, para que sejam garantidas boas condições de saúde à população;

q) manter estrutura funcional e organizacional adequada para a fiscalização dos SERVIÇOS;

r) manter em seus arquivos, o PLANO DE TRABALHO aprovado, bem como a documentação referente à execução das OBRAS, que lhe serão encaminhados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO;

s) auxiliar e apoiar o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO no relacionamento com os demais prestadores de serviços públicos, com as demais autoridades municipais, estaduais e federais, e com os USUÁRIOS FINAIS, buscando facilitar o cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO; e

t) adotar as medidas e praticar os atos necessários para colaborar com o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO na obtenção de financiamentos para prestação dos SERVIÇOS, inclusive anuir no respectivo contrato de financiamento, se assim exigir a instituição financiadora.

23.2. O PODER CONCEDENTE responderá, integral e exclusivamente, por quaisquer questões relativas a atos ou fatos anteriores à assunção dos SERVIÇOS pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, ainda que verificados após tal data, sobre os quais não poderá ser imputada qualquer responsabilidade ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, em especial a passivos ambientais existentes ou potenciais.

CLÁUSULA VINTE E QUATRO - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO OU CONCESSIONÁRIO

24.1. Incumbe ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO respeitar e fazer valer os termos do EDITAL e do CONTRATO, devendo atender as metas e objetivos da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

24.2. Além do disposto acima, são direitos e deveres do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO:

- a) prestar os SERVIÇOS adequadamente, na forma prevista no EDITAL e no CONTRATO, e nas demais disposições técnicas aplicáveis;
- b) cumprir e fazer cumprir as disposições deste CONTRATO, e demais normas aplicáveis;
- c) manter em dia o inventário e o registro dos bens afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;
- d) manter à disposição do PODER CONCEDENTE os documentos, projetos, registros contábeis e demais informações técnicas, operacionais e financeiras relativas à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;
- e) permitir aos encarregados pela fiscalização do PODER CONCEDENTE o seu livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações vinculadas à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;
- f) zelar pela integridade dos bens afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, mediante a contratação dos respectivos seguros;
- g) captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação dos SERVIÇOS;
- h) obter, junto às autoridades competentes, as LICENÇAS, necessárias à execução das OBRAS e à prestação dos SERVIÇOS, sendo responsável pelos custos com tal obtenção;
- i) executar todos os serviços, atividades e obras relativas à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA com zelo, diligência e economia, devendo sempre utilizar a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas e obedecendo rigorosamente as normas, padrões e especificações estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE;
- j) adotar as providências necessárias, inclusive judiciais, para a garantia do patrimônio vinculado à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;



- k) auxiliar o PODER CONCEDENTE na preservação do meio ambiente, zelando pela proteção dos recursos naturais;
- l) providenciar para que seus empregados e agentes, bem como de suas contratadas, encarregados da segurança de bens e pessoas, sejam registrados perante as repartições competentes, usem visivelmente crachá indicativo de suas funções e estejam instruídos a prestar apoio à ação da autoridade competente;
- m) prestar, no prazo determinado, as informações que lhe forem solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;
- n) adotar as medidas necessárias para coibir o uso indevido ou a ocupação não autorizada dos bens integrantes da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, mantendo o PODER CONCEDENTE informado a respeito de quaisquer fatos que comprometam sua adequada utilização;
- o) manter atualizado e fornecer ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, e principalmente ao final da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, todos os documentos, desenhos e cadastros das instalações e equipamentos referentes à execução dos SERVIÇOS;
- p) responder, nos termos da lei, por quaisquer danos e/ou prejuízos causados, por si, por seus prepostos ou por terceiros contratados, ao PODER CONCEDENTE, aos USUÁRIOS FINAIS e/ou a terceiros no exercício da execução das atividades da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;
- q) manter em situação regular os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários e comerciais resultantes deste CONTRATO;
- r) manter inventário dos bens e equipamentos afetos à prestação dos SERVIÇOS, disponibilizando-o ao PODER CONCEDENTE quando assim solicitado;
- s) contratar e manter vigente a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO e os seguros exigidos conforme contrato;
- t) empregar, no início da execução dos SERVIÇOS, veículos com no máximo 05 (cinco) anos de uso;
- u) renovar a frota de veículos e equipamentos, ao longo do CONTRATO, pelo menos, 01 vez;
- v) prever, nos contratos celebrados com terceiros, cujo objeto encontra-se integrado às atividades da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, que sejam observadas rigorosamente as regras do EDITAL, deste CONTRATO e demais disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis, informando, ainda, aos terceiros que não haverá qualquer relação jurídica entre estes e o PODER CONCEDENTE;
- x) Informar a população com frequência não superior a 12 (doze) meses, os dias, horários e formas de coleta dos resíduos.

24.3. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá se empenhar para evitar transtornos aos USUÁRIOS FINAIS e à população em geral, na execução dos SERVIÇOS, criando condições para a pronta abertura total ou parcial do trânsito aos veículos e pedestres nas áreas atingidas, de forma que os locais abertos ao trânsito de veículos e pedestres estejam em perfeitas e adequadas condições de uso, respeitadas as posturas e normas do PODER CONCEDENTE.

24.4. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá cooperar com os programas criados, pelo PODER CONCEDENTE ou por outro ente público, para melhorar e ampliar os SERVIÇOS na ÁREA DA CONCESSÃO, em especial aos relacionados com reciclagem, coleta seletiva, e não geração de resíduos, nos termos do Plano Nacional dos Resíduos Sólidos e do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos do Município.

24.5. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO é obrigado a manter, durante todo o prazo do CONTRATO, serviço gratuito de atendimento aos USUÁRIOS FINAIS, de forma a receber reclamações, denúncias e elogios, devendo obrigatoriamente abrir protocolo e tramitar o assunto até sua conclusão. A PODER CONCEDENTE expedirá normativas a serem cumpridas pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO no atendimento ao usuário.

24.5.1. O serviço gratuito deverá obrigatoriamente disponibilizar canal de atendimento telefônico, e adicionalmente, aplicativo e/ou site.

24.5.2. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá permitir o acesso aos registros dos canais de atendimento pelo PODER CONCEDENTE.

CLÁUSULA VINTE CINCO - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS FINAIS

25.1. São obrigações dos USUÁRIOS FINAIS, além do disposto na legislação aplicável, respeitar e fazer valer o disposto no EDITAL e no presente CONTRATO.

25.2. Além do disposto acima, são direitos e deveres dos USUÁRIOS FINAIS:

- a) receber o SERVIÇO em condições adequadas;
- b) receber do PODER CONCEDENTE as informações necessárias para a defesa dos interesses individuais ou coletivos;
- c) levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE as irregularidades das quais venham a ter conhecimento, referentes à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;
- d) comunicar ao PODER CONCEDENTE os atos ilícitos ou irregulares porventura praticados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO ou seus prepostos na execução do CONTRATO;
- e) contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos por intermédio dos quais são prestados os SERVIÇOS;
- f) observar e cumprir as normas emitidas pelas autoridades competentes.

CLÁUSULA VINTE E SEIS - DOS SEGUROS

26.1. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO obriga-se a contratar, às suas expensas, até a assunção dos SERVIÇOS, junto à seguradora de sua livre escolha, o qual deverá ser mantido durante todo o prazo do CONTRATO.

26.2. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO obriga-se a contratar os seguintes seguros de danos materiais:

a) seguro de danos materiais, cobrindo a perda, destruição ou dano em todos os bens que integram a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. Os valores cobertos pelos seguros de danos materiais deverão ser idênticos aos custos de reposição/reprodução de bens novos, abrangendo todos os bens patrimoniais;

b) seguro de responsabilidade civil, cobrindo o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO e o PODER CONCEDENTE pelos montantes que possa vir a ser responsabilizado a título de perdas e danos, indenizações, custas processuais, honorários advocatícios e outros encargos, em relação à morte ou lesão de pessoas e danos a bens resultantes do desenvolvimento das atividades previstas no CONTRATO. O limite de cobertura do seguro de responsabilidade civil não será inferior a R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS), devendo este valor ser corrigido monetariamente no mesmo prazo e critério de reajuste aplicado à CONTRAPRESTAÇÃO.

26.3. Em caso de descumprimento, pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, da obrigação de contratar ou manter as apólices de seguro de que trata esta Cláusula, poderá o PODER CONCEDENTE, mediante prévia ciência ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, proceder à contratação e ao pagamento direto dos prêmios das referidas apólices, correndo os respectivos custos por conta exclusiva do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, que permanecerá responsável pelos eventuais danos ou ônus decorrentes da falta de cumprimento das obrigações.

26.4. O não reembolso em caráter imediato, pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, das despesas realizadas pelo PODER CONCEDENTE na forma prevista no item anterior, autoriza o PODER CONCEDENTE a se utilizar da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, até o limite de tais despesas.

26.5. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de 10 (dez) dias anteriores à data de início da prestação dos SERVIÇOS e das OBRAS, todas as propostas de seguros a serem contratados, com a finalidade de verificar suas condições.

26.6. O PODER CONCEDENTE poderá recusar as apólices de seguro apresentadas pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, devendo manifestar sua decisão fundamentada e por escrito, determinando que a CONSÓRCIO proceda às correções e adaptações que se façam necessárias, no prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias.

26.7. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá comprovar ao PODER CONCEDENTE, até o 10º (décimo) dia útil de cada ano, que as apólices de seguro previstas neste CONTRATO estarão válidas até o último dia do exercício social em curso.

26.8. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá enviar ao PODER CONCEDENTE cópia autenticada dos comprovantes de quitação dos prêmios relativos aos seguros contratados, no prazo de máximo de 10 (dez) dias após seu respectivo pagamento.

CLÁUSULA VINTE E SETE - DOS CONTRATOS DA CONSÓRCIO COM TERCEIROS

27.1. Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos SERVIÇOS, bem como a implantação de projetos associados, desde que não ultrapassem o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

27.2. Os contratos de que trata esta cláusula serão regidos pelo Direito Privado e, no que se refere aos seus empregados, pela legislação trabalhista, não se estabelecendo nenhuma relação jurídica entre estes terceiros e o PODER CONCEDENTE.

27.3. A execução das atividades contratadas com terceiros impõe o cumprimento das normas aplicáveis à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

27.4. Ainda que o PODER CONCEDENTE tenha tido conhecimento dos termos de qualquer contrato assinado pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO com terceiros, por força do estabelecido no EDITAL ou neste CONTRATO, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO não poderá alegar ato ou fato decorrente desses contratos para pleitear ou reivindicar do PODER CONCEDENTE qualquer alteração no cumprimento de suas obrigações, ressarcimento de prejuízos ou perda de benefícios.

CLÁUSULA VINTE E OITO - DA TRANSFERÊNCIA E DA ONERAÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO OU CONCESSIONÁRIO

28.1. A transferência de controle do CONSÓRCIO deverá ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE, mediante o cumprimento pelo pretendente das exigências de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal exigidas no EDITAL, declarando que cumprirá todas as cláusulas e condições do CONTRATO.

28.2. Entende-se por controle efetivo do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO a titularidade da maioria do capital votante, expresso em ações ordinárias nominativas com direito a voto, ou o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades disciplinados em eventual acordo de acionistas da CONSÓRCIO ou documento com igual finalidade.

28.3. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros similares que representem obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros, já para o financiamento das atividades decorrentes da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

28.4. Nos termos do disposto no artigo 28 e no artigo 28-A da lei Federal nº 8.987/95, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO poderá:

- a) nos contratos de financiamento, oferecer em garantia os direitos emergentes da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA nos contratos de financiamento, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação dos SERVIÇOS;
- b) nos contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos relacionados ao CONTRATO, ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observados requisitos previstos no artigo 28-A da lei Federal nº 8.987/95.

CLÁUSULA VINTE E NOVE – DA FISCALIZAÇÃO

29.1. A fiscalização da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA será exercida pelo PODER CONCEDENTE com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

29.2. Para exercício da fiscalização, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO obriga-se a manter cadastro atualizado, conferindo livre acesso ao PODER CONCEDENTE a todos os dados, livros, registros e documentos relacionados à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, prestando, a respeito destes, os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela mesma, em prazo definido em seus regimentos.

29.3. As atividades de fiscalização mencionadas no item 29.2 anterior poderão ser acompanhadas pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, por intermédio de seus representantes especialmente indicados para esta finalidade.

29.4. O PODER CONCEDENTE poderá realizar, na presença dos representantes do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, ou requerer que esta realize, às suas custas, ensaios ou testes que possibilitem a verificação das condições e qualidade SERVIÇOS executados, mediante programa específico a ser estabelecido em seus regimentos.

29.5. O processo fiscalizatório e sancionatório da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA observará o disposto nos normativos editados pelo PODER CONCEDENTE.

29.6. A fiscalização pelo PODER CONCEDENTE não poderá obstruir ou prejudicar a regular execução dos SERVIÇOS pela CONSÓRCIO.

29.7. No caso de eventuais atrasos ou discrepâncias entre a execução dos SERVIÇOS e o CRONOGRAMA da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA vigente, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá informar o PODER CONCEDENTE a respeito, de forma detalhada, identificando as providências que estiverem sendo adotadas para corrigir esses fatos.

29.8. As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito dos poderes de fiscalização deverão ser aplicadas e vincularão o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, após a instauração de procedimento administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo do recurso ao processo de solução de divergências previsto neste CONTRATO.

29.9. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os SERVIÇOS pertinentes à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA em que a fiscalização verifique, de forma justificada, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos prazos que razoavelmente forem fixados pelo PODER CONCEDENTE.

29.10. Em caso de descumprimento, pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, da determinação final emitida pelo PODER CONCEDENTE, no exercício da fiscalização, poderá esta, mediante prévia ciência do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, comunicar ao PODER CONCEDENTE, que poderá proceder diretamente ou por intermédio de terceiro à correção da situação, correndo os respectivos custos por conta exclusiva do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

29.11. Para fins de pagamento dos custos incorridos pelo PODER CONCEDENTE no atendimento ao disposto no item 29.10 anterior, poderá este utilizar-se da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

CLÁUSULA TRINTA - DO INADIMPLEMENTO DA PREFEITURA DE MARÍLIA

30.1. São hipóteses de inadimplemento deste CONTRATO, por parte do PODER CONCEDENTE:

- a) não declarar utilidade pública nos prazos e nas condições previstas neste CONTRATO, não instituir servidões administrativas, propor limitações administrativas ou não permitir ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à execução e conservação de obras e serviços vinculados à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos prazos definidos no PROJETO;
- b) não pagamento do preço por tonelada e valor de bens reversíveis nos prazos indicados neste CONTRATO;
- c) não emissão das licenças, alvarás e demais atos administrativos que sejam de sua responsabilidade, nos prazos e formas definidos no CRONOGRAMA constante do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA – CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA, e na forma da legislação vigente;
- d) deixar de tomar qualquer providência prevista neste CONTRATO que interfira na prestação dos SERVIÇOS pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO;



e) ação ou omissão do PODER CONCEDENTE de forma a não manter o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

30.2. No caso do não pagamento do preço por tonelada e valor de bens reversíveis a que se refere o item 30.1, alínea "b", incidirão automaticamente, independentemente de notificação:

- I – atualização monetária pelo IPCA/IBGE (ou índice que venha a substituí-lo);
- II – juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die;
- III – multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso, sem prejuízo do direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

30.3. No caso do PODER CONCEDENTE, nos prazos previstos no CRONOGRAMA:
(i) não emitir as licenças, alvarás e demais atos administrativos de sua responsabilidade;
(ii) não declarar utilidade pública ou não viabilizar a ocupação das áreas necessárias; ou
(iii) não adotar as providências a que se obrigou neste CONTRATO,

o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO:

- a) não será responsabilizado por atrasos ou falhas decorrentes;
- b) terá direito à revisão do CRONOGRAMA;
- c) terá direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
- d) fará jus ao ressarcimento integral dos custos adicionais comprovadamente incorridos, incluindo custos indiretos, financeiros e de mobilização/desmobilização.

30.4. Caso o inadimplemento do PODER CONCEDENTE persista por período superior a 90 (noventa) dias, poderá o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, mediante notificação prévia:

- a) suspender a execução dos serviços não essenciais; e/ou
- b) pleitear a rescisão contratual por culpa do PODER CONCEDENTE, com o pagamento das indenizações cabíveis, incluindo:

- investimentos realizados e não amortizados;
- custos de desmobilização;
- penalidades contratuais assumidas com terceiros;
- lucros cessantes razoavelmente demonstrados.

30.5. As penalidades previstas nesta cláusula não afastam a aplicação dos mecanismos de solução de controvérsias e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro previstos neste

CONTRATO e na legislação aplicável, especialmente as Leis nº 11.079/2004 e nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TRINTA E UM - DO INADIMPLEMENTO DO CONSÓRCIO OU CONCESSIONÁRIO

31.1. Será caracterizado como inadimplemento do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO o descumprimento de qualquer dispositivo constante do CONTRATO e de seus Anexos.

31.2. A caracterização e as consequências do inadimplemento do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO encontram-se definidas na cláusula abaixo.

CLÁUSULA TRINTA E DOIS - DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS

32.1. A falta de cumprimento, por parte do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, de qualquer cláusula ou condição deste CONTRATO e demais normas técnicas pertinentes, sem prejuízo do disposto nos demais cláusulas do CONTRATO, ensejará a aplicação das seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente, nos termos da legislação aplicável:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária de participação em LICITAÇÃO e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; e
- e) caducidade do CONTRATO.

32.2. Até que se estabeleça diretrizes específicas para a aplicação de penalidades pelo PODER CONCEDENTE, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO se sujeitará às seguintes sanções pecuniárias:

- a) por violação das disposições do presente CONTRATO, que importe em não atendimento das metas de universalização, mantida após a advertência dada pelo PODER CONCEDENTE, observadas as normas contratuais, multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- b) por outro ato ou omissão não enquadrado nos itens anteriores, que importe em violação aos direitos dos USUÁRIOS FINAIS ou que lhe acarrete prejuízo, mantido após a advertência dada pelo PODER CONCEDENTE, imposta com base nas normas contratuais, multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- c) por ato ou omissão que importe em risco ao meio ambiente, à saúde pública ou ao erário público, mantido após a advertência dada pelo PODER CONCEDENTE, imposta com base



nas cláusulas contratuais, multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

d) por qualquer ato ou omissão que traga óbice ou dificuldade ao exercício da atividade de fiscalização prevista no CONTRATO, mantido após a advertência dada pelo PODER CONCEDENTE, multa de R\$ 1.000,00 (um mil reais) até R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

e) por ato, omissão ou negligência que acarrete dano ou ponha em risco bens e equipamentos vinculados à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, mantido após a advertência dada pelo PODER CONCEDENTE, multa de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) até R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

f) por desatendimento às normas de segurança, higiene ou medicina do trabalho, mantido após a advertência dada pelo PODER CONCEDENTE, multa de 1.000,00 (um mil reais) até R\$ 10.000,00 (dez mil reais);

g) por descumprimento de qualquer obrigação prevista no CONTRATO, exceto as indicadas nos incisos anteriores, cujas sanções já estão neles estabelecidas, mantido após advertência dada pelo PODER CONCEDENTE, multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

32.2.1. Sem prejuízo no disposto da cláusula anterior, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO sujeita-se as sanções previstas nos normativos próprios do PODER CONCEDENTE, na falta de previsão expressa do ilícito administrativo no CONTRATO.

32.2.2. O valor das multas previstas no CONTRATO será reajustado anualmente, nos moldes do reajuste do preço por tonelada e valor de bens reversíveis.

32.3. A gradação das penalidades de que trata esta cláusula observará as seguintes escalas:

A infração será considerada leve, devendo ser aplicada a penalidade pelo mínimo previsto, quando decorrer de condutas involuntárias, perfeitamente remediáveis ou escusáveis da CONCESSIONÁRIO e da qual ela não se beneficie, bem como aquelas previstas nas deliberações do PODER CONCEDENTE;

32.3.1 A infração será considerada média, devendo ser aplicada a penalidade na metade entre o mínimo e o máximo previsto quando decorrer de conduta comprovadamente voluntária, mas remediável ou efetuada pela primeira vez, que não traga para o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO qualquer benefício ou proveito, nem afete número significativo de usuários, bem como aquelas previstas nas deliberações do PODER CONCEDENTE;

32.3.2 A infração será considerada grave, devendo ser aplicada a penalidade pelo máximo previsto, quando o PODER CONCEDENTE constatar presente um dos seguintes fatores abaixo descritos, bem como aquelas previstas nas deliberações do PODER CONCEDENTE:

32.3.2.1. da infração decorrer benefício direto ou indireto para o CONCESSIONÁRIO;

32.3.2.2. A CONCESSIONÁRIO for reincidente, no prazo de 2 (dois) anos, em qualquer infração de gravidade média.

32.3.2.3 A infração será considerada gravíssima, devendo ser aplicada a penalidade no dobro do máximo previsto, quando o PODER CONCEDENTE constatar, diante das circunstâncias do serviço e do ato praticado pela CONCESSIONÁRIO, que seu comportamento reveste-se de grande lesividade ao interesse público, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, o meio-ambiente, a saúde pública, os direitos dos usuários, o erário público ou a continuidade dos serviços, bem como outros comportamentos previstas nas deliberações da PODER CONCEDENTE.

32.4. O não pagamento de qualquer multa fixada nos termos do disposto nesta Cláusula, no prazo fixado pelo PODER CONCEDENTE caracterizará falta grave e poderá ensejar a intervenção no CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, ou até mesmo a caducidade, nos termos do CONTRATO, além de implicar a incidência de correção monetária, e juros de 0,001% por dia de atraso, até o limite máximo admitido em lei.

32.5. As multas previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízo da caracterização das hipóteses de intervenção ou declaração de caducidade previstas no CONTRATO.

32.6. Caso as infrações cometidas por negligência do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO importem na reincidente aplicação de penalidades que ultrapassem 5% (cinco por cento) do faturamento mensal médio do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, o PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO ou declarar sua caducidade, na forma da lei e deste CONTRATO.

32.7. O processo fiscalizatório e sancionatório observará o disposto nos normativos editados pelo PODER CONCEDENTE.

32.8. A prática de duas ou mais infrações pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO poderão ser apuradas em um mesmo auto de infração.

32.9. A decisão proferida pelo PODER CONCEDENTE deverá ser motivada e fundamentada, apontando-se os elementos atacados ou não na defesa apresentada pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

32.10. O PODER CONCEDENTE notificará o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO da decisão proferida em face da defesa apresentada, cabendo recurso nos termos do regulamento do PODER CONCEDENTE.

32.11. Mantido o auto de infração em última instância administrativa, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO será notificado a respeito, devendo a penalidade ser imposta em observância ao seguinte:



a) no caso de advertência, será anotada nos registros do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO junto ao PODER CONCEDENTE e a PODER CONCEDENTE;

b) em caso de multa pecuniária, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá efetuar o pagamento dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da notificação da decisão, sendo que o não pagamento, no prazo estipulado, ensejará a possibilidade do PODER CONCEDENTE se utilizar da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

32.12. O pagamento da multa não eximirá o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO da obrigação de sanar a falha ou irregularidade a que deu origem.

32.13. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas no CONTRATO reverterão ao Fundo, quando constituído, ou ao tesouro municipal temporariamente.

32.14. A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e a sua execução não prejudicam a aplicação das penas cominadas, para o mesmo fato, pela legislação aplicável.

CLÁUSULA TRINTA E TRÊS - DAS CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO

33.1. No caso de inexecução total ou parcial deste CONTRATO, decorrente diretamente de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, ato da Administração ou de interferências imprevistas, que retardem ou impeçam o cumprimento deste CONTRATO, devidamente justificados e aceitos pelo PODER CONCEDENTE, ficará o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO exonerado de responsabilidade pelo atraso no cumprimento do CRONOGRAMA das demais obrigações decorrentes deste CONTRATO, sem prejuízo da readequação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, pelos meios previstos neste Contrato.

33.2. Para fins do disposto no item anterior, considera-se:

a) força maior: o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, cria óbice intransponível para o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO na execução deste CONTRATO, consubstanciado em ato superveniente impeditivo de cumprimento das obrigações assumidas;

b) caso fortuito: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO no cumprimento deste CONTRATO;

c) fato do príncipe: toda determinação estatal, geral, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução deste CONTRATO;

d) ato da Administração: toda ação ou omissão de órgão da Administração Pública que, incidindo direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execução pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, ensejando, ainda, as indenizações

correspondentes;

e) interferências imprevistas: são ocorrências materiais não cogitadas pelas PARTES quando da celebração deste CONTRATO, mas que surgem no decorrer de sua execução de modo surpreendente e excepcional, dificultando ou onerando extraordinariamente o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos, consubstanciada pela descoberta superveniente de obstáculos materiais, naturais ou artificiais, depois de iniciada a execução do CONTRATO, embora sua existência seja anterior à data de assinatura do CONTRATO, mas só revelada posteriormente.

33.3. Não se caracteriza, ainda, como descontinuidade do SERVIÇO a sua interrupção pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO em situação de emergência que atinja a segurança de pessoas e bens, nas seguintes hipóteses:

- a) quando houver necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhoria de qualquer natureza nas OBRAS;
- b) caso, a juízo do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, houver comprometimento da segurança de instalações ou de pessoas.

33.4. A ocorrência de quaisquer dos eventos previstos nesta Cláusula deverá ser imediatamente comunicada pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO à PODER CONCEDENTE, informando as medidas que estiverem sendo adotadas para reduzir ou superar os impactos deles decorrentes, sendo que no caso de interrupção motivada por razões de ordem técnica, deverá ser o PODER CONCEDENTE previamente comunicada.

33.5. Cabe ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, em qualquer das hipóteses desta Cláusula, adotar as providências cabíveis no sentido de reduzir a descontinuidade do SERVIÇO ao prazo estritamente necessário, sujeito à fiscalização do PODER CONCEDENTE.

33.6. Ocorrendo quaisquer dos eventos mencionados nesta Cláusula, o PODER CONCEDENTE e o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO acordarão, alternativamente, e após avaliação da PODER CONCEDENTE, acerca da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, bem como da revisão do CRONOGRAMA, nos termos ora acordados, ou, ainda, da extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, caso a impossibilidade de cumprimento deste CONTRATO se torne definitivo ou a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro revele-se excessivamente onerosa para o PODER CONCEDENTE.

33.7. No caso de extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, em virtude da ocorrência dos eventos mencionados nesta Cláusula, as PARTES acordarão acerca do pagamento da indenização devida pelo PODER CONCEDENTE ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, aplicando-se o disposto neste Contrato.

33.8. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto neste item serão dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto neste Contrato

CLÁUSULA TRINTA E QUATRO - DO COMPARTILHAMENTO DOS RISCOS ENTRE AS PARTES

34.1. Fica certo que, para elaboração da PROPOSTA COMERCIAL, a LICITANTE VENCEDORA considerou os quantitativos mensais de resíduos sujeitos aos SERVIÇOS previstos no ANEXO IV – CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA.

34.2. Caso as variações dos quantitativos previstos no item 34.1, no período de 12 (doze) meses ininterruptos – a partir do funcionamento da unidade de tratamento e aproveitamento, sofram variação superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, que acarrete desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, devidamente demonstrado, as PARTES promoverão a competente REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.

34.3. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO não assumirá os riscos da execução dos SERVIÇOS decorrentes de caso fortuito, força maior, fato do príncipe, de ato da administração ou outras interferências imprevistas.

34.3.1. Caso os SERVIÇOS sejam afetados pelos eventos referidos neste item, os prazos do CRONOGRAMA bem como os valores que compõem o preço por tonelada e valor de bens reversíveis deverão ser revistos, tal como previsto nas demais disposições deste CONTRATO, de forma a manter o seu equilíbrio econômico-financeiro.

34.4. Os riscos decorrentes das metas relacionadas ao volume previsto para redução da massa serão compartilhados entre as PARTES, cabendo o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO implementar todas as tecnologias e sistemas necessários e o PODER CONCEDENTE a efetiva fiscalização, comunicação, e regulação da Política Pública de Gestão de Resíduos Sólidos.

34.4.1. Caso as metas não sejam atendidas nos prazos e quantitativos previstos neste CONTRATO, porém todas as obrigações previstas para o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO tenham sido implantadas satisfatoriamente, caberá as PARTES reverem os quantitativos e metas de redução previstos contratualmente, inclusive com os direitos e obrigações específico para as PARTES.

34.5. Os riscos a serem compartilhados estão elencados em anexo específico do Edital.

CLÁUSULA TRINTA E CINCO - DA INTERVENÇÃO

35.1. Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, o PODER CONCEDENTE poderá, excepcionalmente, intervir na CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, com o fim de assegurar a continuidade e adequação da prestação dos SERVIÇOS, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

35.2. A intervenção dar-se-á mediante Decreto do Prefeito Municipal, que conterá a justificativa da intervenção, o nome do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida, devendo ser observada a legislação municipal aplicável no que tange ao procedimento a ser seguido para se formalizar a intervenção.

35.3. Declarada a intervenção, o PODER CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.

35.4. Caso seja comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, O PODER CONCEDENTE declarará sua nulidade, devendo os SERVIÇOS ser imediatamente devolvidos ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, sem prejuízo do seu direito a indenização.

35.5. O procedimento administrativo a que se refere esta Cláusula deverá ser concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de cessarem os efeitos da intervenção, sem prejuízo do prosseguimento do processo administrativo.

35.6. Cessada a intervenção, se o PODER CONCEDENTE não decidir pela extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, a administração dos SERVIÇOS será devolvida ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá por todos os atos praticados durante a sua gestão.

CLÁUSULA TRINTA E SEIS - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

36.1. Extingue-se o CONTRATO por:

- a) advento do termo contratual;
- b) encampação;
- c) caducidade;
- d) rescisão;
- e) anulação da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;
- f) falência ou extinção do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

36.2. Extinto o CONTRATO, em qualquer hipótese prevista no item 36.1, opera-se, de pleno direito, a reversão, ao PODER CONCEDENTE, dos bens afetos aos SERVIÇOS, conforme descrito no ANEXO III.1 – LISTA DE BENS REVERSÍVEIS – CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA, bem como as prerrogativas conferidas ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, pagando-se ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO a respectiva e justa indenização com base na cláusula 38, (d) e 38.3., de acordo com a hipótese de extinção, nos termos deste CONTRATO.

36.3. A PODER CONCEDENTE será responsável por verificar a exatidão dos cálculos indenizatórios descritos no item anterior no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

36.4. Os bens afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA serão revertidos ao PODER CONCEDENTE livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas.

36.5. Revertidos os bens afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, haverá a imediata assunção dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE.

36.6. Em ocorrendo a extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, o PODER CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, assumir os contratos celebrados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, desde que necessários à continuidade dos SERVIÇOS, incluindo-se dentre estes os contratos de financiamento para execução de obras ou serviços previamente aprovados e que não comporte período de amortização superior ao prazo restante ao término da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

CLÁUSULA TRINTA E SETE - DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

37.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

37.2. A indenização devida pelo PODER CONCEDENTE à CONSÓRCIO, no caso de extinção prevista nesta Cláusula, englobará os investimentos realizados segundo o plano de investimentos apresentado pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, que ainda não tenham sido depreciados e amortizados até a data de retomada dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE, corrigidos nos mesmos termos do reajuste do preço por tonelada e valor de bens reversíveis, desde a data do investimento até a data do pagamento da indenização.

37.3. A indenização a que se refere o item anterior será paga em até 60 (sessenta) dias contados da data de assunção dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE, devidamente corrigida nos mesmos termos do reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do investimento até o seu integral pagamento ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

37.4. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula poderão ser dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto neste Contrato.

CLÁUSULA TRINTA E OITO - DA ENCAMPAÇÃO

38.1. A encampação é a retomada da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA pelo PODER CONCEDENTE, durante o prazo da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, por motivo de interesse público, precedida de lei municipal autorizativa específica e precedida de pagamento da indenização prevista no item 38.2 abaixo.

38.2. Caso a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA venha a ser extinta por encampação, a indenização devida pelo PODER CONCEDENTE ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá ser paga previamente à reversão dos bens ao PODER CONCEDENTE, nos termos do artigo 37 da Lei Federal nº 8.987/95, considerando os seguintes critérios para cálculo:

a) os investimentos realizados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, segundo os elementos constantes do Anexo II do EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA) e segundo plano de investimentos apresentado pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, que ainda não estiverem depreciados ou amortizados, até a data da retomada dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao



reajuste do preço por tonelada e valor de bens reversíveis, desde a data do pagamento do investimento até a data do pagamento da indenização;

b) todos os custos oriundos de necessária rescisão de contratos mantidos entre o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO e terceiros diretamente relacionados aos SERVIÇOS;

c) custos incorridos pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO com a celebração, manutenção e com a consequente rescisão antecipada de contratos de financiamento;

d) os lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria especializada em avaliação de empresas e investimentos, conforme o item 40.3 abaixo.

38.3. A empresa de auditoria independente especializada em avaliação de empresas e investimentos será paga pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO e escolhida pelo PODER CONCEDENTE em até 5 (cinco) dias a partir de uma lista tríplice apresentada pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO. Caso o PODER CONCEDENTE não indique a empresa no prazo assinalado, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO poderá escolher qualquer uma das empresas relacionadas.

CLÁUSULA TRINTA E NOVE - DA CADUCIDADE

39.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará, a critério do PODER CONCEDENTE, a declaração de caducidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, independentemente da aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste CONTRATO.

39.2. A caducidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, por ação ou omissão do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, poderá ser declarada quando ocorrer:

a) a prestação dos SERVIÇOS de forma inadequada ou deficiente, tendo por base o CONTRATO e seus Anexos;

b) o descumprimento de cláusulas contratuais, disposições legais ou regulamentares concernentes à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;

c) a paralisação dos SERVIÇOS ou concorrência para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;

d) a perda, pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, das condições econômicas, técnicas ou operacionais, para manter a adequada prestação dos SERVIÇOS;

e) o não cumprimento das penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;

f) o não atendimento à intimação do PODER CONCEDENTE, no sentido de regularizar a prestação dos SERVIÇOS;

g) a não contratação ou renovação dos seguros ou da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO a que está obrigada, na forma deste CONTRATO;



- h) a condenação, em sentença transitada em julgado, por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais;
- i) alteração ou desvio de objeto do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO;
- j) transferência ou oneração de direitos e obrigações atinentes à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, de outra forma que não a prevista neste CONTRATO;
- k) solicitação de autofalência ou requerimento de recuperação judicial pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO;
- l) não cumprimento, no prazo e na forma, das metas e objetivos da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA mencionados neste CONTRATO, ressalvadas as hipóteses previstas;
- m) oposição permanente ao exercício da fiscalização pelo PODER CONCEDENTE.

39.3. A declaração de caducidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA será medida excepcional e deverá ser precedida da verificação da efetiva inadimplência do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO em processo administrativo, em que seja assegurado o direito de ampla defesa e contraditório.

39.4. É vedada a instauração de processo administrativo de inadimplência, pelo PODER CONCEDENTE, antes do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO ser previamente comunicada a respeito das infrações contratuais praticadas, devendo-lhe ser concedido prazo razoável para corrigir as falhas e transgressões apontadas, observadas as condições previstas neste CONTRATO.

39.5. Instaurado o processo administrativo, uma vez comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada mediante Decreto editado pelo Prefeito Municipal.

39.6. No caso da extinção do CONTRATO por caducidade, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO fará jus ao recebimento da devida indenização, em que serão considerados os investimentos realizados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, segundo plano de investimentos elaborado pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, que ainda não tenham sido depreciados ou amortizados até a data de retomada dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do investimento até a data do pagamento da indenização.

39.7. Da indenização prevista no item anterior, será descontado o montante das multas contratuais e dos danos causados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, no que eventualmente não seja coberto pela GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

39.8. A indenização a que se refere o item 39.6 será paga no máximo em 3 (três) parcelas mensais e consecutivas, desde o 1º (primeiro) mês seguinte à assunção dos SERVIÇOS, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste da

CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do investimento até a data do pagamento integral do valor devido ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

39.9. A critério exclusivo do PODER CONCEDENTE, poderá a indenização de que trata este item ser paga em uma única vez.

39.10. A declaração de caducidade da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA acarretará, ainda, para o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO:

- a) a execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE para ressarcimento de eventuais prejuízos causados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO;
- b) retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE.

39.11. Declarada a caducidade, não resultará ao PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros, ou com empregados do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

39.12. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto neste item serão dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto neste contrato.

CLÁUSULA QUARENTA - DA RESCISÃO

40.1. A CONSÓRCIO poderá rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, mediante ação judicial especialmente intentada para este fim. Nesta hipótese, os SERVIÇOS não poderão ser interrompidos ou suspensos, até a decisão judicial haver transitado em julgado, salvo nos casos previstos no CONTRATO e na legislação vigente.

40.2. Na hipótese de rescisão do CONTRATO por inadimplemento contratual nos termos desta Cláusula, a indenização a ser paga pelo PODER CONCEDENTE deverá incluir:

- a) os investimentos realizados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, segundo os elementos constantes dos ANEXOS II do EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA) e segundo plano de investimentos apresentado pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, que ainda não estiverem depreciados ou amortizados, até a data da retomada dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data dos investimentos até a data do pagamento da indenização devida;
- b) todos os custos oriundos de necessária rescisão de contratos mantidos entre o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO e terceiros diretamente relacionados aos SERVIÇOS;
- c) custos incorridos pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO com a celebração, manutenção e com a consequente rescisão antecipada de contratos de financiamento;
- d) danos diretos e indiretos sofridos pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO;



e) os lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria especializada em avaliação de empresas e investimentos, conforme o item 40.3 abaixo.

40.3. A empresa de auditoria independente especializada em avaliação de empresas e investimentos será paga pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO e escolhida pelo PODER CONCEDENTE em até 5 (cinco) dias a partir de uma lista tríplice apresentada pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO. Caso o PODER CONCEDENTE não indique a empresa no prazo assinalado, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO poderá escolher qualquer uma das empresas relacionadas.

CLÁUSULA QUARENTA E UM - DA ANULAÇÃO

41.1. Conforme legislação aplicável, no caso de anulação da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, por qualquer motivo, desde que referida anulação não seja causada pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, será devida indenização pelo PODER CONCEDENTE ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, nos termos do item 41.2.

41.2. A indenização devida pelo PODER CONCEDENTE ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá ser paga previamente à reversão dos bens, nos termos do artigo 37 da Lei Federal nº 8.987/95, e incluirá:

- a) os investimentos realizados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, segundo os elementos constantes do Anexo II do EDITAL (TERMO DE REFERÊNCIA) e segundo plano de investimentos apresentado pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, que ainda não estiverem depreciados ou amortizados, até a data da retomada dos SERVIÇOS por MARÍLIA, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO;
- b) todos os custos oriundos de necessária rescisão de contratos mantidos entre o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO e terceiros diretamente relacionados aos SERVIÇOS;
- c) custos incorridos pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO com a celebração, manutenção e com a consequente rescisão antecipada de contratos de financiamento;
- d) os lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria especializada em avaliação de empresas e investimentos, conforme o item 41.3 abaixo.

41.3. A empresa de auditoria independente especializada em avaliação de empresas e investimentos será paga pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO e escolhida pelo PODER CONCEDENTE em até 5 (cinco) dias a partir de uma lista tríplice apresentada pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO. Caso o PODER CONCEDENTE não indique a empresa no prazo assinalado, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO poderá escolher qualquer uma das empresas relacionadas.

41.4. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto neste item serão dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto neste Contrato.

CLÁUSULA QUARENTA E DOIS - DA FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DO CONSÓRCIO OU CONCESSIONÁRIO

42.1. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA poderá ser extinta caso o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO tenha a sua falência decretada ou no caso de sua extinção.

42.2. No caso previsto nesta Cláusula, a indenização devida pelo PODER CONCEDENTE será calculada tomando como base os investimentos realizados pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, segundo o ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA – CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA e o plano de investimentos elaborado pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, que ainda não tenham sido depreciados ou amortizados até a data de retomada dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste do preço por tonelada e valor de bens reversíveis, desde a data do investimento até a data do pagamento da indenização.

42.3. A indenização a que se refere o item 42.2 anterior será paga à massa falida, em parcelas mensais e consecutivas, correspondentes ao número de meses faltantes para a expiração do prazo previsto de vigência do CONTRATO, desde o 1º (primeiro) mês seguinte à assunção dos SERVIÇOS pelo PODER CONCEDENTE, devidamente corrigida, nos termos do disposto no item 42.2 acima, desde a realização do investimento até a quitação integral do valor devido ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

42.4. A critério exclusivo do PODER CONCEDENTE, poderá a indenização de que trata este item ser paga em uma única vez.

42.5. Na hipótese de dissolução ou liquidação do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os bens afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA que serão revertidos livres de ônus; ou sem que se efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE, a título de indenização ou a qualquer outro título.

42.6. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto neste item serão dirimidos por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto neste Contrato.

CLÁUSULA QUARENTA E TRÊS - DOS FINANCIADORES

43.1. As ações representativas do controle do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO poderão ser dadas em garantia de financiamentos, ou como contragarantia de operações, vinculadas ao cumprimento de obrigações decorrentes deste CONTRATO, desde que não implique alteração do controle societário do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

43.2. Respeitadas as condições previstas neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderá autorizar a assunção do controle do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO por seus financiadores, nos casos em que seja necessário promover a reestruturação financeira do

CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO e assegurar a continuidade da prestação dos SERVIÇOS.

43.3. Na hipótese prevista no item 43.2. anterior, o PODER CONCEDENTE exigirá dos financiadores o cumprimento das exigências de regularidade fiscal e jurídica necessárias à assunção dos SERVIÇOS.

43.4. Nos contratos de financiamento, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO poderá oferecer em garantia os direitos emergentes da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação dos SERVIÇOS, nos termos do artigo 28 da Lei Federal nº 8.987/95.

43.5. Para garantir os contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos relacionados à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO poderá ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observado o disposto no artigo 28-A da Lei Federal nº 8.987/95.

43.6. É admitida, ainda, a emissão de empenho em nome dos financiadores dos SERVIÇOS em relação às obrigações pecuniárias do PODER CONCEDENTE, em especial, a obrigação de pagamento do preço por tonelada e valor de bens reversíveis pelo PODER CONCEDENTE.

43.7. Os financiadores da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA terão legitimidade para receber indenizações por extinção antecipada do CONTRATO, bem como para receber pagamentos efetuados pelo Fundo Garantidor, quando este estiver criado e em funcionamento.

43.8. Para fins de efetivação do disposto nos itens 43.6 e 43.7 acima, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO enviará comunicação prévia, por escrito, ao PODER CONCEDENTE, informando os valores envolvidos e dos dados a respeito do financiador.

CLÁUSULA QUARENTA E QUATRO - DA REVERSÃO DOS BENS QUE INTEGRAM A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

44.1. Na extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, todos os bens a ela afetos, recebidos, construídos ou adquiridos pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO e integrados diretamente à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, conforme determinado pelo ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA - CADERNO III - MODELAGEM JURÍDICA, reverterem automaticamente ao PODER CONCEDENTE, nas condições estabelecidas neste CONTRATO e seus anexos.

44.2. Para os fins previstos no item 44.1 anterior, obriga-se o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO a entregar os bens, nele referidos, inteiramente livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, devendo estar em condições normais de operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo do normal desgaste resultante do seu uso.

44.3. Na extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, será promovida, pelo PODER CONCEDENTE, vistoria prévia dos bens a ela afetos, para os efeitos previstos neste

CONTRATO, e lavrado um "Termo de Reversão dos Bens", com indicação detalhada do seu estado de conservação.

44.4. Caso os bens afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, quando de sua devolução ao PODER CONCEDENTE, não se encontrem em condições adequadas, observado o disposto nesta Cláusula, o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO indenizará o PODER CONCEDENTE no montante a ser calculado pelo PODER CONCEDENTE, mediante instauração de processo administrativo, em que será garantido ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO o contraditório e ampla defesa, nos termos do CONTRATO.

44.5. O PODER CONCEDENTE poderá, ainda, reter ou executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a seu exclusivo critério, no caso de se verificar, na vistoria, que os bens afetos à CONCESSÃO ADMINISTRATIVA se encontram deteriorados em seu uso e em sua conservação.

44.6. Caso o montante da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO seja insuficiente para atender o cumprimento da obrigação prevista no item 44.5 anterior, o PODER CONCEDENTE poderá descontar seus créditos do valor da indenização devida ao CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, por força da extinção da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

CLÁUSULA QUARENTA E CINCO – DA PROTEÇÃO AMBIENTAL

45.1. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO obriga-se a cumprir o disposto na legislação vigente relativa às normas de proteção ambiental.

45.2. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverá se submeter às medidas adotadas pelas autoridades com poder de fiscalização de meio ambiente, no âmbito das respectivas competências, observando sempre o equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO e suas cláusulas e condições.

45.3. O CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO é responsável pela obtenção de todas as licenças ambientais, seguindo as diretrizes ambientais básicas disponibilizadas pelos órgãos competentes, observado o disposto neste item.

45.4. Quando, embora o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO comprove o cumprimento de todos os requisitos para obtenção de determinada licença, não a tenha obtido por razões alheias à sua vontade, em especial por problemas verificados nas diretrizes ambientais básicas, as metas e o CRONOGRAMA deverão ser revistos, sendo assegurada, ainda, a revisão do CONTRATO, para se garantir o seu equilíbrio econômico-financeiro.

45.5. O PODER CONCEDENTE será o único responsável pelo passivo ambiental, devendo manter o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO isento de qualquer responsabilidade, quando:

a) originado de atos ou fatos ocorridos anteriormente à assunção dos SERVIÇOS, vale lembrar que referida ÁREA está impactada por atividade de disposição de resíduos, portanto, provavelmente contaminada, independentemente de o passivo ambiental ser

verificado anteriormente ou após a assunção dos SERVIÇOS, inclusive no caso de desatendimento à legislação ambiental pela má destinação dos resíduos; e

b) ainda que posterior à assunção dos SERVIÇOS pelo CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, decorra da inércia do PODER CONCEDENTE no cumprimento de suas obrigações e deveres legais.

45.6. Na hipótese prevista de determinação da autoridade ambiental para adaptação à legislação aplicável, em prazos ou condições diferentes dos prazos e metas fixados para esta CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, o CONTRATO deverá ser revisto, com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

CLÁUSULA QUARENTA E SETE - DO MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

47.1. Os conflitos e litígios oriundos do CONTRATO serão previamente submetidos à conciliação. A conciliação se processará da forma a seguir exposta.

47.1.1. A PARTE que desejar submeter uma controvérsia à conciliação, deverá notificar a outra PARTE por escrito, indicando a controvérsia, data, hora e local para deliberação sobre o assunto.

47.1.2. Participarão da conciliação no mínimo 2 (dois) representantes do PODER CONCEDENTE e 2 (dois) representantes do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO.

47.1.3. A PODER CONCEDENTE será notificada pela PARTE que submeteu a controvérsia à conciliação, para, havendo disponibilidade, enviar representante à reunião de conciliação.

47.1.4. Os representantes serão escolhidos pelas PARTES de acordo com as características técnicas da controvérsia.

47.1.5. As PARTES deverão conciliar a divergência no prazo máximo de 15 dias, prorrogáveis por igual período.

47.1.6. O acordo será levado a termo, assinado pelas partes, e valerá e vinculará as PARTES para todos os fins e efeitos de direito, com a inclusão do competente aditamento do CONTRATO, se o caso.

47.2. Para dirimir conflitos e litígios que não tenham sido solucionados por meio dos mecanismos amigáveis previstos no EDITAL e no CONTRATO, as PARTES comprometem-se que resolverão, por meio de arbitragem, as disputas ou controvérsias indicadas no CONTRATO que possam surgir entre elas, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas no CONTRATO e na legislação vigente.

47.3. Os litígios serão dirimidos nos termos da Lei Federal nº 9.307/96, artigo 5º, pela arbitragem institucional, ou seja, pela indicação de um Tribunal Arbitral.

47.4. A arbitragem será administrada pela Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM/B3, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, de acordo com seu regulamento vigente à época da instauração do procedimento.

47.5. A arbitragem ocorrerá de acordo com as regras fixadas no CONTRATO, com as regras estabelecidas pelo próprio Tribunal Arbitral e, ainda, consoante o determinado na Lei Federal n.º 9.307/96 – Lei da Arbitragem - e no Código de Processo Civil.

47.6. O Tribunal Arbitral terá sede no Brasil, no Estado de São Paulo e utilizará a língua portuguesa como idioma oficial.

47.7. No procedimento arbitral deverão sempre ser observados o critério de julgamento por direito e o princípio da publicidade, nos termos do Artigo 2º, §3º da Lei nº 9.307/96.

47.8. A arbitragem será instaurada mediante requerimento da PARTE interessada perante a Câmara indicada nesta cláusula, nos termos de seu regulamento, competindo à instituição arbitral conduzir o procedimento, inclusive quanto à nomeação dos árbitros.

47.8.1. A PARTE que iniciar o procedimento arbitral deverá antecipar as custas, na forma do regulamento da Câmara escolhida, inclusive honorários e perícias.

47.8.2. No prazo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação de instituição de Tribunal Arbitral, caso não concorde com a escolha da Câmara Arbitral, deverá a PARTE notificada comunicar, por escrito, os motivos de sua discordância. No mesmo prazo, a PARTE que iniciou o procedimento arbitral deverá indicar nova Câmara.

47.8.3. Estando as PARTES de acordo com a escolha da Câmara para o caso específico, deverá a PARTE que iniciou a submissão encaminhar ofício à Câmara Arbitral escolhida, indicando o árbitro, os fundamentos, e comprovando a notificação da outra PARTE, devendo nesse ato recolher as custas devidas à instituição do Tribunal Arbitral.

47.8.4. O terceiro árbitro será escolhido na forma do Regulamento da Câmara.

47.9. O Tribunal Arbitral considera-se constituído na data em que o terceiro árbitro aceitar a sua nomeação e a comunicar para ambas as PARTES.

47.10. O Tribunal Arbitral poderá ser assistido pelos peritos técnicos e consultores que considere convenientes designar.

47.11. Caso não se verifique acordo quanto ao objeto do litígio, será o mesmo fixado pelo Tribunal Arbitral, tendo em conta a petição do demandante e a eventual reconvenção do demandado.

47.12. O Tribunal Arbitral, salvo acordo em contrário das PARTES, julgará segundo o direito brasileiro e das suas decisões não cabe recurso.

47.13. As decisões do Tribunal Arbitral deverão ser proferidas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de constituição do tribunal determinada nos termos

do presente artigo, configurarão a decisão final de arbitragem relativamente às matérias em causa e incluirão a fixação das custas do processo e a forma da sua repartição pelas PARTES.

47.14. A submissão de qualquer questão à solução prevista nesta cláusula, não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO e das determinações do PODER CONCEDENTE a ele atinentes, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das atividades objeto do CONTRATO, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão, assim permanecendo até que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria em causa.

47.15. A CONCESSIONÁRIO se obriga a dar imediato conhecimento ao PODER CONCEDENTE da ocorrência de qualquer conflito ou litígio e a lhe prestar toda e qualquer informação relevante relativa à sua evolução.

47.16. Eventuais divergências entre as PARTES de ordem patrimonial, econômica e direitos disponíveis, e ainda relativamente às matérias abaixo relacionadas, que não tenham sido solucionadas amigavelmente pelo procedimento de conciliação, deverão ser dirimidas por meio de arbitragem, na forma da Lei Federal n.º 9.307/96:

47.16.1. Reconhecimento do direito e determinação do montante respectivo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES, em todas as situações previstas no CONTRATO;

47.16.2. Que versarem sobre cláusulas regulamentares – aquelas que estabelecem o modo e a forma da prestação dos serviços;

47.16.3. Que versarem sobre cláusulas econômico-financeiras – aquelas que garantem o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do CONTRATO;

47.16.4. Reconhecimento de hipóteses de inadimplemento contratual do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONÁRIO, e o montante da aplicação da penalidade;

47.16.5. Cálculo e aplicação do REAJUSTE previsto no CONTRATO;

47.16.6. Acionamento dos mecanismos de garantia estipulados no CONTRATO;

47.16.7. Valor da indenização no caso de extinção do CONTRATO;

47.16.8. Consequências patrimoniais advindas do uso das prerrogativas administrativas determinadas em cláusulas exorbitantes que afetem direitos do particular – não se enquadrando as medidas unilaterais de competência pública.

47.16.9. Divergências de natureza técnica, acerca da interpretação ou execução do CONTRATO.

47.17. As PARTES, de comum acordo, poderão submeter à arbitragem outras controvérsias não previstas neste EDITAL e no CONTRATO, mediante a celebração de compromisso arbitral, o qual vinculará as PARTES em suas decisões.

47.18. Caso seja necessária a obtenção de medidas coercitivas ou de urgência antes da constituição do Tribunal Arbitral, e, ainda para qualquer controvérsia não sujeita a arbitragem, as PARTES poderão requerê-las diretamente ao Poder Judiciário, nos termos do previsto no Artigo 22-A da Lei nº 9.307/96.

47.19. Para efetivação do disposto no subitem anterior as PARTES elegem o foro da Comarca de Marília, no estado de São Paulo.

47.20. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário.

47.21. Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros, nos termos do artigo 22-B, Parágrafo Único da Lei nº 9.307/96.

47.22. As decisões do Tribunal Arbitral serão definitivas para o impasse e vincularão as PARTES.

47.23. Sem prejuízo da propositura da ação de execução específica prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 9.307/96, a parte que recusar a assinatura do compromisso arbitral, após devidamente intimada, incorrerá também na multa cominatória no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a obrigação.

CLÁUSULA QUARENTA E OITO - DAS COMUNICAÇÕES

48.1. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas sob protocolo.

48.2. Considerar-se-ão, para efeitos de remessa das comunicações, na forma desta Cláusula, os endereços oficiais das PARTES.

48.3. Qualquer das PARTES poderá modificar o endereço mediante simples comunicação por escrito à outra.

CLÁUSULA QUARENTA E NOVE - DA CONTAGEM DOS PRAZOS

49.1. Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento, e se considerarão os dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

49.2. Os prazos só iniciam ou terminam a sua contagem em dias de normal expediente da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA.

49.3. Na ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, os prazos fixados neste CONTRATO ficarão suspensos exclusivamente em relação às obrigações diretamente

afetadas pelo evento extraordinário, recomeçando a contagem logo assim que cessarem os seus efeitos, aplicando-se o previsto no CONTRATO para estas hipóteses.

CLÁUSULA CINQUENTA - DA INVALIDADE PARCIAL

50.1. Se qualquer disposição ou cláusula deste CONTRATO for declarada ilegal ou inválida por um juízo de jurisdição competente, este CONTRATO deverá continuar em pleno vigor e efeito sem a citada disposição.

50.2. No caso de a declaração de que trata o item anterior alterar substancialmente os benefícios econômicos deste CONTRATO para qualquer das partes, o PODER CONCEDENTE e o CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO deverão negociar, de boa-fé, um ajuste equitativo para tal disposição.

CLÁUSULA CINQUENTA E UM - DA PUBLICAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO

51.1. O PODER CONCEDENTE providenciará a publicação resumida deste CONTRATO, na imprensa oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 94 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA CINQUENTA E DOIS - DO FORO

52.1. As PARTES elegem o foro de Marília (SP), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias não dirimidas por meio do disposto na Clausula 47 do CONTRATO e para conhecer de ações que garantam a completa realização do procedimento arbitral nos moldes estabelecidos na Cláusula 48.

Assim, havendo sido ajustado, fizeram as partes lavrar o presente instrumento, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, que serão assinadas pelos representantes do PODER CONCEDENTE e do CONSÓRCIO ou CONCESSIONÁRIO, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si herdeiros e sucessores.

Marília, de de 2026

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS: